

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

અહેવાલપાત્ર

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં
ફોજદારી અપીલીય હકૂમત
ફોજદારી અપીલ નંબર ૧૯૧૦/૨૦૧૦

બાલુ સુદામ ખાલ્ડે અને અન્ય.....અપીલકર્તા
વિરુદ્ધ
મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય..... સામાવાળા

ચુકાદો

ન્યાયમૂર્તિ જે. બી. પારડીવાલા

૧. વિશેષ રજા દ્વારા આ અપીલ બે દોષિત વ્યક્તિઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે જે તારીખ ૦૨.૦૩.૨૦૦૯ ના રોજ બોમ્બે ઉચ્ચ અદાલતે ફોજદારી અપીલ નંબર ૬૩૭/૨૦૦૩ માં આપેલા ચુકાદા અને આદેશ વિરુદ્ધ કરવામાં આવી છે, જેના દ્વારા ઉચ્ચ અદાલતે ઉપરોક્ત ઉદ્દેશિત ફોજદારી અપીલ ફગાવી દીધી હતી અને આ રીતે સેશન્સ કેસ નંબર ૩૨૩/૨૦૦૧ માં તારીખ ૧૨.૦૩.૨૦૦૩ ના રોજ

પૂણેના વિદ્વાન અધિક સત્ર ન્યાયાધીશ દ્વારા આપવામાં આવેલ દોષિત ઠરાવના હુકમ અને પરિણામની સજાની પુષ્ટિ કરી હતી, જેમાં બંને અપીલકર્તાઓને ભારતીય દંડ સંહિતા, ૧૮૬૦ (ટૂંકમાં, 'આઈપીસી')ની કલમ ૩૪ ની સાથે વાંચતા કલમ ૩૦૨ હેઠળ ગુનેગાર ઠેરવ્યા હતા અને તેમને આજીવન કેદ અને દરેકને રૂ. ૧૦૦૦ ના દંડની સજા કરી હતી અને એવી શરત મૂકી હતી કે દંડની ચૂકવણીમાં કસૂર થતા, તેઓ વધુ છ મહિના સખત કેદની સજા ભોગવશે.

૨. આ તબક્કે એમ કહેવું અયોગ્ય નહીં ગણાય કે બે અપીલકર્તાઓ સહિત તમામ ચાર વ્યક્તિઓ પર ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૪ ની સાથે વાંચતા કલમ ૩૦૨ અને ૩૨૩ હેઠળ દંડનીય અપરાધ માટે પૂણેના એડિશનલ સેશન્સ જજની અદાલતમાં કેસ ચલાવવામાં આવ્યો હતો. આ અપીલકર્તાઓ મૂળ આરોપી નં. ૧ અને ૩ છે. મૂળ આરોપી નં. ૨ અને ૪ ને ટ્રાયલ કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા.

ફરિયાદપક્ષ નો કેસ

૩. ફરિયાદ પક્ષના સાક્ષીઓના પુરાવામાં અને પ્રથમ માહિતી અહેવાલમાં વિગતવાર દર્શાવ્યા મુજબ ફરિયાદ પક્ષનો કેસ એ છે કે ઘટનાના દુર્ભાગ્યપૂર્ણ દિવસે એટલે કે, ૦૧.૦૪.૨૦૦૧ ના રોજ લગભગ ૧૧.૧૫ વાગ્યે, પ્રથમ બાતમીદાર ફરિયાદપક્ષનો સાક્ષી નંબર ૧, એટલે કે, અસગર શેખ (ઉ. ૭) તેના મિત્ર અબ્બાસ બેગ (મૃતક) સાથે ચીટ ચેટિંગ કરી રહ્યો હતો. તે સમયે, જ્યારે અપીલકર્તા નં. ૨ અન્ય કેટલાક લોકો સાથે બાજુથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે મૃતક અબ્બાસ દ્વારા તેને ચીડવવામાં આવ્યો હતો. બંને વચ્ચે થોડીક બોલાચાલી પણ થઈ હતી. થોડા સમય પછી અપીલકર્તા નં. ૨, તેની સાથે અપીલકર્તા નં. ૧ અને અન્ય બે સહ-આરોપીઓ કે જેમને ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા તે સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. એક લડાઈ થઈ જેમાં પ્રથમ બાતમીદાર – ફરિયાદપક્ષનો સાક્ષી નંબર ૧ અસગર શેખ પર દાતરડું અને તલવાર જેવા હથિયારો વડે તેના માથા પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. પ્રથમ બાતમીદાર ફરિયાદપક્ષનો સાક્ષી નંબર ૧ ના માથા પર આ હુમલો અપીલકર્તા નં. ૧ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે. પ્રથમ બાતમીદારને માથામાં ઈજા થતા લોહી નીકળ્યું હતું. ત્યારબાદ, મૃતક અબ્બાસ બેગ પર દાતરડું અને તલવાર વડે ગંભીર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદપક્ષનો કેસ એ છે કે અહીં

અપીલકર્તાઓના હાથમાં તલવાર અને દાતરડીના રૂપમાં ખતરનાક હથિયારો હતા.મૃતક અબ્બાસ બેગને તેમના શરીર પર ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી અને આખરે આ પ્રકારની ઈજાઓના કારણે તેમનું મૃત્યુ થયું હતું.

૪. પ્રથમ માહિતી અહેવાલ તારીખ ૦૨.૦૪.૨૦૦૨ ના રોજ ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી નંબર ૧ દ્વારા સવારે આશરે ૨ વાગ્યે , એટલે કે, ઘટનાના સમયથી માત્ર ત્રણ કલાકની અંદર, દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.મૃતક અબ્બાસ બેગને ગંભીર લોહી વહી જવાની ઈજાઓ થતાં તેને ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી નંબર ૩ નાસીર ખાનની માલિકીની રિક્ષામાં હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો.હોસ્પિટલ પહોંચતા જ મૃતકને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

૫. ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી નંબર ૧ એટલે કે અસગર શેખ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆર (આંક ૮) નીચે મુજબ છે: –

હું, અઝગર ઈબ્રાહિમ શેખ, ઉંમર-૨૨ વર્ષ, વ્યવસાય – ટર્નર, પૂણેના ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં આવેલા ૫૪ બીપી/૨૫૧ લોહિયા નગરનો રહેવાસી છું. હું

મારી ફરિયાદ નીચે મુજબ નોંધાવું છું: હું મારી માતા, પિતા અને બહેન સાથે ઉપર જણાવેલા સરનામા પર રહું છું. હું ત્રણ વર્ષથી પૂણેના ગુરુવાર પેઠ સ્થિત અબ્દુલ વહાબ શેખની ન્યુ ક્વોલિટી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ નામની વર્કશોપમાં ટર્નર તરીકે કામ કરી રહ્યો છું. ગઈકાલે એટલે કે ૦૧.૦૪.૨૦૦૧ ના રોજ હું વર્કશોપમાં રિપોર્ટિંગ કરવા માટે સવારે ૭.૦૦ કલાકે મારા ઘરમાંથી નીકળ્યો હતો. હું આખો દિવસ વર્કશોપમાં કામ કરતો રહ્યો અને સાંજે ૭ વાગે પાછો આવ્યો. મેં રાત્રે ૧૧.૧૫ વાગ્યે ભોજન લીધું અને ત્યારબાદ હું પાનમસાલા લેવા માંગતો હોવાથી બહાર ગયો. જ્યારે હું શ્રી સાઈ કાર ઓટો કન્સલ્ટન્ટ નામની દુકાન નજીક પહોંચ્યો, ત્યારે હું પૂણેના ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના લોહિયાનગરના રહેવાસી, મારા મિત્ર અબ્બાસ બેગ (મૃત) ને મળ્યો. મેં મારા મિત્ર અબ્બાસ સાથે ચેટિંગ શરૂ કરી. તે સમયે સંતોષ ખાલડે અને એક બીજો છોકરો તે જગ્યાએથી પસાર થઈ રહ્યા હતા જ્યાં અમે વાત કરી રહ્યા હતા. મારા મિત્ર અબ્બાસે સંતોષને જોયો અને મને કહ્યું કે અરે રાત કો માં ચુડાને કે લિએ કહા જા રહા હૈ? તુમ્હારા પ્લાન ક્યા હૈ". સંતોષે જવાબ આપ્યો કે તેની પાસે કોઈ યોજના નથી અને તે કુદરતી હાજતે જઈ રહ્યો છે. રાત્રે લગભગ ૧૧.૪૫ વાગે બાલુ ખાલડે, રમેશ મોહિતે, રાજુ મોહિતે અને સંતોષ ખાલડે નામના ચાર લોકો ભેગા થયા અને અમારી સાથે વાત કરવા

લાગ્યા.તે સમયે બાલુ ખાલેએ તેને કહ્યું હતું કે, ‘બાજુલા હટ’.અબ્બાસ બેગએ બાલુ ખાલડેને કહ્યું કે, ‘ઉસે ક્યા બાત કર રહા હૈ? મારી સાથે વાત કરો.તે સમયે મેં તેમને કહ્યું હતું, "કાઈકો લફડા કર રહે હો?"બાલુ ખાલડેએ કોઈતા જેવું હથિયાર બહાર કાઢ્યું, જે તેમણે કમરમાં છુપાવ્યું હતું અને મારા માથા પર માર્યું હતું.રમેશ મોહિતે અબ્બાસ બેગને પકડી લીધો હતો અને બાલુ ખાલડેએ તેને નાની બ્લેડવાળી તલવાર વડે માર માર્યો હતો.અમે બૂમો પાડવા લાગ્યા.નજીકમાં રહેતા ફિરોઝ બાબુમિયાન શેખ નામના એક વ્યક્તિએ તેના ઘરની બહાર આવીને રાજુ મોહિતેને કહ્યું, "તમે શું લડી રહ્યા છો?" સંતોષ ખાલડેએ ફિરોઝ બાબુમિયાને ગાળો આપી હતી.જ્યારે ઘટના સ્થળ પર લોકો એકઠા થવા લાગ્યા ત્યારે ચારેય હુમલાખોરો ભાગી ગયા હતા.અબ્બાસ બેગ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા અને નીચે પડી ગયા હતા.તેને ડાબા પંજા, કાંડા, જમણા હાથ અને જમણા ખભા પર ઈજાઓ થઈ હતી.તેને પુષ્કળ પ્રમાણમાં લોહી વહી રહ્યું હતું. મેં ઘાયલ અવસ્થામાં અબ્બાસને ઉઠાવ્યો અને નજીકમાં ચોકડી લઈ ગયો.તે સમયે, તે જ ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા અમારા પરિચિત રિક્ષા ચાલક નાસિર ત્યાં આવ્યો.મેં નાસીરને અબ્બાસ બેગ પર નજર રાખવા વિનંતી કરી કારણ કે તે પહોંચશે અને પોલીસને બોલાવશે.તે મુજબ હું ફિરોઝ શેખ સાથે

લોહિયાનગર પોલીસ સ્ટેશન ગયો હતો અને પોલીસને ઘટનાની જાણ કરી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક અબ્બાસ બેગને નજીકની સસૂન હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યો હતો. જોકે, અબ્બાસ બેગને હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટરે મૃત જાહેર કર્યા હતા."

૬. મૃતકના મૃતદેહનું તપાસ પંચનામું હોસ્પિટલમાં જ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસના ભાગરૂપે ગુનાના પંચનામાનું દ્રશ્ય દોરવામાં આવ્યું હતું. મૃતકના લોહીથી ખરડાયેલા કપડાં એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા અને રાસાયણિક વિશ્લેષણ માટે ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે ચારેય આરોપીઓની ઘરપકડ કરી હતી. તમામ આરોપીઓના કપડાં એકત્ર કરીને એફએસએલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. મૃતકની લાશને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવી હતી. જ્યારે અપીલકર્તાઓ પોલીસ કસ્ટડીમાં હતા, ત્યારે તેમણે પોતાની મરજી અને ઇચ્છાથી નિવેદન આપ્યું હતું કે, તેઓ એ સ્થળ બતાવશે જ્યાં તેમણે ગુનાના શસ્ત્રો એટલે કે દાતરડું અને તલવાર છુપાવી હતી. આખરે શોધ પંચનામાઓ પંચ સાક્ષીઓની હાજરીમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે અન્ય સાક્ષીઓના નિવેદનો નોંધ્યા હતા.

૭. તપાસના અંતે, વિદ્વાન મેજિસ્ટ્રેટની કોર્ટમાં, ભા.દં.સં. ની કલમ ૩૪ સાથે વાંચવામાં આવેલી કલમ ૩૦૨ હેઠળ સજાપાત્ર ગુના માટે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી.વિદ્વાન મેજિસ્ટ્રેટે આ કેસ સેશન્સ કોર્ટને સોંપ્યો હતો કારણ કે ગુનો માત્ર સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા ટ્રાયેબલ હતો.

૮. ટ્રાયલ કોર્ટે આંક ૮ દ્વારા નીચેના આરોપ ઘડ્યા હતા.અપીલકર્તાઓ સામે લાગેલા આરોપોનું ભાષાંતર સંસ્કરણ નીચે ટાંકવામાં આવ્યું છે:

(૧) તમે, આરોપી નંબર ૧ થી ૪ના ઓએ, તારીખ ૦૧.૦૪.૨૦૦૧ ના રોજ રાત્રે, લગભગ ૧૧.૪૫ વાગે અથવા તેની આસપાસ, પ્લોટ નં. ૫૪/બી.પી., લોહિયાનગર, પુણે, શ્રી સાઈ કાર ઓટો કન્સલ્ટન્ટ નામની દુકાનની સામે, વ્યક્તિગત રીતે અથવા તમારા સામાન્ય ઇરાદાને આગળ ધપાવવા માટે, ઇરાદાપૂર્વક અથવા જાણી જોઈને અબ્બાસ સનાઉલ્લા બેગની હત્યા કરી હતી અને આ રીતે, મારા સંજ્ઞાનમાં, ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૦૨ અથવા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૪ સાથે કલમ ૩૦૨ હેઠળ સજાપાત્ર ગુનો કર્યો.

અને

૨) તમે, આરોપી નંબર ૧ થી જનાઓએ, ઉપરોક્ત દિવસ, તારીખ, સમય અને સ્થળ પર અને એક જ વ્યવહાર દરમિયાન, વ્યક્તિગત રીતે અથવા તમારા સામાન્ય ઇરાદાને આગળ ધપાવવા માટે, ફરિયાદી અજગર ઇબ્રાહિમ શેખને સ્વેચ્છાએ ઇજા પહોંચાડી અને આ રીતે, મારા સંજ્ઞાનમાં, ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૨૩ અથવા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૪ સાથે કલમ ૩૨૩ હેઠળ સજાપાત્ર ગુનો કર્યો.

અને

૩) તમે, આરોપી નંબર ૧ થી જનાઓએ, ઉપરોક્ત દિવસે, તારીખ, સમય અને સ્થળ પર અને એક જ વ્યવહાર દરમિયાન, વ્યક્તિગત રીતે અથવા તમારા સામાન્ય ઇરાદાને આગળ ધપાવવા માટે, સ્વેચ્છાએ દાતરડું અને તલવારના માધ્યમથી ફરિયાદી અજગર ઇબ્રાહિમ શેખને ઇજા પહોંચાડી, જેનો જો ગુનાના હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો, તે ફરિયાદીના મોતનું કારણ બની

શકે અને આ રીતે, મારા સંજ્ઞાનમાં, ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૨૪ અથવા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૪ સાથે કલમ ૩૨૪ હેઠળ સજાપાત્ર ગુનો કર્યો.

અને

૪) તમે, આરોપી નંબર ૧ થી જનાઓએ, ઉપરોક્ત દિવસ, તારીખ, સમય અને સ્થળ પર અને એક જ વ્યવહાર દરમિયાન, વ્યક્તિગત રીતે અથવા તમારા સામાન્ય ઇરાદાને આગળ ધપાવવા માટે, ફરિયાદી અજગર ઈબ્રાહિમ શેખનું ઇરાદાપૂર્વક અપમાન કર્યું અને આ રીતે, એવા ઇરાદાથી અથવા એવું જાણીને ફરિયાદીને ઉશ્કેર્યો કે આવી ઉશ્કેરણીથી કથિત ફરિયાદી જાહેર શાંતિનો ભંગ કરશે અને આ રીતે, મારા સંજ્ઞાનમાં, ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૫૦૪ અથવા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૪ સાથે કલમ ૫૦૪ હેઠળ સજાપાત્ર ગુનો કર્યો.

અને

હું આથી નિર્દેશ કરું છું કે ઉપરોક્ત આરોપો પર મારા દ્વારા તમારા પર કેસ

ચલાવવામાં આવે.

૯ . ફરિયાદી પક્ષે પોતાના કેસના સમર્થનમાં નીચેના મૌખિક પુરાવા રજૂ કર્યા

હતા:

(૧) ફરિયાદ પક્ષનો સાક્ષી નંબર ૧	અસગર શેખ	– આંક ૭
(૨) ફરિયાદ પક્ષનો સાક્ષી નંબર ૨	ફિરોઝ શેખ	– આંક ૮
(૩) ફરિયાદ પક્ષનો સાક્ષી નંબર ૩	નાસિર ખાન	– આંક ૧૦
(૪) ફરિયાદ પક્ષનો સાક્ષી નંબર ૪	અસલમ ખાન	– આંક ૧૧
(૫) ફરિયાદ પક્ષનો સાક્ષી નંબર ૫	મહેશ કુમાર જૈન	– આંક ૧૪
(૬) ફરિયાદ પક્ષનો સાક્ષી નંબર ૬	સુહાસ કલાસે	– આંક ૧૫
(૭) ફરિયાદ પક્ષનો સાક્ષી નંબર ૭	ડો. શ્રીકાંત ચંડેકર	– આંક ૧૮
(૮) ફરિયાદ પક્ષનો સાક્ષી નંબર ૮	મુબારક બેગ	– આંક ૨૧
(૯) ફરિયાદ પક્ષનો સાક્ષી નંબર ૯	મહેન્દર અરોઝાડે	– આંક ૨૨
(૧૦) ફરિયાદ પક્ષનો સાક્ષી નંબર ૧૦	બાબા શેખ	– આંક ૩૮

૧૦. ફરિયાદી પક્ષ દ્વારા નીચેના દસ્તાવેજ પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા:

(i) ઇન્કવેસ્ટ પંચનામા

(ii) પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ

(iii) સ્થળ પંચનામા (ગુનાનું સ્થળ પંચનામા)

(iv) ઘરપકડ અને અંગત ઝડતી

(v) ફરિયાદીના કપડાંની જમી

(vi) મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિના કપડાંની જમી

૧૧. ફરિયાદ પક્ષ ના મૌખિક અને દસ્તાવેજ પુરાવાઓ પૂર્ણ થયા પછી, ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતા (ટૂંકમાં, 'સી. આર.પી.સી.') ની કલમ ૩૧૩ હેઠળ અપીલકર્તાઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા હતા, જેમાં અપીલકર્તાઓએ ફરિયાદને ખોટી ગણાવી હતી.તેમણે સી.આર.પી.સી. ની કલમ ૩૧૩ હેઠળ તેમના લેખિત નિવેદનમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ એક હિન્દી એકતા મંડળના કાર્યકરો હતા.૦૯.૦૩.૨૦૦૧ ના રોજ હિંદુઓ અને મુસ્લિમો વચ્ચે તણાવ વધ્યો હતો કારણ કે લઘુમતી સમુદાયના કેટલાક લોકોએ ગણેશની મૂર્તિને ગુસ્સાન પહોંચાડ્યું હતું.આ અંગે પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી

હતી.આવા સંજોગોમાં સાક્ષીઓએ તેમની સામે ખોટી રીતે જુલાની આપી હતી.

૧૨. ટ્રાયલના અંતે, વિજ્ઞાન ટ્રાયલ જજે અપીલકર્તાઓને આઇપીસીની કલમ ૩૪ ની સાથે વાંચતા કલમ ૩૦૨ હેઠળ દંડનીય ગુના માટે દોષિત ઠેરવ્યા અને બંનેને અહીં અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે સજા કરી .મૂળ આરોપી નં. ૨ અને નં. ૪ ને તમામ આરોપોમાંથી મુક્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

૧૩. ઉપરોક્ત ઉદ્દેખિત આવા સંજોગોમાં, બે અપીલકર્તાઓ વર્તમાન અપીલ સાથે આ અદાલત સમક્ષ હાજર છે.

અપીલકર્તાઓ વતી રજુઆત

૧૪ . અપીલકર્તાઓ તરફથી હાજર વિજ્ઞાન વકીલે જોરદાર રીતે દલીલ કરી હતી કે, ઉચ્ચ અદાલતે ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા ચુકાદા અને દોષસિદ્ધિના આદેશ સામે બે અપીલકર્તાઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અપીલ ફગાવી દેવામાં ગંભીર ભૂલ કરી હતી.વિજ્ઞાન વકીલના જણાવ્યા અનુસાર, ઉચ્ચ ન્યાયાલય એ વાતની પ્રશંસા કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું કે કહેવાતા પ્રત્યક્ષદર્શીઓના પુરાવા પર ભરોસો મૂકી શકાય નહીં.વિજ્ઞાન વકીલના જણાવ્યા

અનુસાર, રેકૉર્ડ પરનો મૌખિક પુરાવો કોઈ પણ આત્મવિશ્વાસને પ્રેરિત કરતું નથી અને તે કાઢી નાખવાને પાત્ર છે.

૧૫. વિદ્વાન વકીલે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે પ્રથમ બાતમીદાર ફરિયાદ પક્ષનો સાક્ષી નંબર ૧ અસગર શેખની હાજરી શંકાસ્પદ છે કારણ કે તે દાવો કરે છે કે તેને હુમલો દરમિયાન માથાના ભાગે ઈજા પહોંચી હતી છતાં તેણે કોઈ તબીબી સારવાર લીધી ન હતી અને રેકૉર્ડ પર કોઈ તબીબી પ્રમાણપત્ર નથી કે તેને તેના માથા પર કોઈ ઈજા થઈ હતી.આવા સંજોગોમાં, વિદ્વાન વકીલના જણાવ્યા અનુસાર, ફરિયાદ પક્ષનો સાક્ષી નંબર ૧ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલ સંપૂર્ણ પ્રથમ માહિતી અહેવાલ અવિશ્વસનીય છે.

૧૬. વિદ્વાન વકીલે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ, ૧૯૭૨ (ટૂંકમાં, અધિનિયમ, ૧૯૭૨ '') ની કલમ ૨૭ હેઠળ હથિયારોની શોધ પર પણ ભરોસો મૂકી શકાતો નહોતો કારણ કે પંચના સાક્ષીઓ ફરિયાદના કેસને ટેકો આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા અથવા પંચનામાની હકીકતો સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.

૧૭. છેલ્લે, અપીલકર્તાઓ માટે હાજર વિદ્વાન વકીલે ભારપૂર્વક રજૂઆત કરી હતી કે, જો ફરિયાદ પક્ષ નો સમગ્ર કેસ સાચો માનવામાં આવે તો પણ, વધુમાં વધુ કેસ બિન ઇરાદાપૂર્વકના માનવવધનો હશે, જે હત્યાની શ્રેણીમાં આવતો નથી.વિદ્વાન વકીલના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસ આઈપીસીની કલમ ૩૦૦ ના અપવાદ ૪ ના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે.

૧૮. ઉપરોક્ત ઉલ્લેખિત આવા સંજોગોમાં, વિદ્વાન વકીલ પ્રાર્થના કરે છે કે તેમની અપીલમાં મેરિટ હોવાથી, તેને મંજૂર કરવામાં આવે અને અપીલકર્તાઓને તમામ આરોપોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવે.વૈકલ્પિક રીતે, તેમણે પ્રાર્થના કરી હતી કે, આઈપીસીની કલમ ૩૦૨ હેઠળની દોષ સિદ્ધિને, આઈપીસીની કલમ ૩૦૦ હેઠળ અપવાદ ૪ નો લાભ આપીને, આઈપીસીની કલમ ૩૦૪ ભાગ ૧ હેઠળ બદલી શકાય.

રાજ્ય વતી રજૂઆતો

૧૯. બીજી તરફ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય તરફથી હાજર રહેલા વિદ્વાન વકીલ શ્રી અભિકલ્પ પ્રતાપ સિંહે આ અપીલનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો છે અને એવી રજૂઆત કરી

છે કે કોઈપણ કાયદાની ભૂલની વાત ન કરતા, અપીલ નામંજૂર કરવામાં ઉચ્ચ અદાલતે કોઈ ભૂલ કરી ન હોવાનું કહી શકાય અને આ રીતે ટ્રાયલ કોર્ટેના દોષસિદ્ધિના આદેશ અને સજાને યથાવત રાખી.

૨૦. તેમણે રજૂઆત કરી હતી કે, બનાવ નજરે જોનાર સાક્ષીઓના પુરાવા પર શંકા કરવાનું કોઈ કારણ નથી, જે રેકૉર્ડ પર આવ્યું છે.તેમણે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે, બનાવ નજરે જોનાર સાક્ષીઓ દ્વારા અપીલકર્તાઓને કથિત ગુનામાં ખોટી રીતે ફસાવવાનું કોઈ યોગ્ય કારણ ન હતું.

૨૧. વિદ્વાન વકીલે રજૂઆત કરી હતી કે, આઈપીસીની કલમ ૩૦૦ ના અપવાદ ૪ ના દાયરામાં કેસને લાવવા માટે કોઈ કેસ બનતો નથી.તેમણે ભારપૂર્વક દલીલ કરી હતી કે, મૃતકના શરીર પર દાતરડું અને તલવાર જેવા ખતરનાક હથિયારો વડે નવ જેટલા ઘા મારવામાં આવ્યા હતા.અહીં અપીલકર્તાઓએ બિનજરૂરી લાભ લીધો હોવાનું અને ફૂર રીતે વર્તન કર્યું હોવાનું કહી શકાય.

૨૨. છેલ્લે, રાજ્ય તરફથી હાજર વિદ્વાન વકીલે રજૂઆત કરી હતી કે, હથિયારોની શોધ આરોપીઓના આચરણ તરફ નિર્દેશ કરે છે અને આ પ્રકારનું વર્તન

અધિનિયમ ૧૮૭૨ ની કલમ ૮ હેઠળ એક સુસંગત તથ્ય છે, જે મૌખિક પુરાવા સાથે મળીને ફરિયાદ પક્ષ ના કેસને ટેકો આપે છે.

૨૩. ઉપરોક્ત ઉદ્દેખિત આવા સંજોગોમાં, રાજ્ય તરફથી હાજર વિદ્વાન વકીલે પ્રાર્થના કરી હતી કે વર્તમાન અપીલમાં કોઈ મેરિટ ન હોવાથી, તેને રદ કરી શકાય છે.

વિશ્લેષણ

૨૪. પક્ષો તરફથી હાજર વિદ્વાન વકીલને સાંભળ્યા પછી અને રેકૉર્ડ પરની સામગ્રીને ધ્યાનમાં લીધા પછી, અમારા ધ્યાનમાં આવનાર એકમાત્ર પ્રશ્ન એ છે કે શું ઉચ્ચ અદાલતે આક્ષેપિત ચુકાદો અને આદેશ આપવામાં કોઈ ભૂલ કરી છે?

મૌખિક પુરાવાનું મૂલ્યાંકન

૨૫. મૌખિક પુરાવાનું મૂલ્યાંકન કરવું એ અઘરું કામ છે.ઓક્યુલર પુરાવાના મૂલ્યાંકન માટે કોઈ નિશ્ચિત અથવા સ્ટ્રેટ-જેકેટ ફોર્મ્યુલા નથી.ફોજદારી કેસમાં ઓક્યુલર પુરાવાના મૂલ્યાંકન માટે ન્યાયિક રીતે વિકસિત સિદ્ધાંતો નીચે મુજબ

ગણાવી શકાય છે:

" I. સાક્ષીના પૂરાવાનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે, અભિગમ એ હોવો જોઈએ કે શું સાક્ષીના પુરાવાને સંપૂર્ણ રીતે વાંચવામાં આવે છે તે સત્યની રિંગ ઘરાવે છે? એકવાર આવી છાપ ઊભી થઈ જાય પછી, નિઃશંકપણે અદાલતે પૂરાવાની ચકાસણી કરવી જોઈએ, ખાસ કરીને એકંદરે પુરાવાઓમાં દર્શાવેલી ઉણપો, ખામીઓ અને નબળાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને, તેનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ, જેથી એ જાણી શકાય કે તે સાક્ષી દ્વારા આપવામાં આવેલો પૂરાવો સામાન્ય માન્યતાના વિરુદ્ધ છે કે નહીં અને પુરાવાના અગાઉના મૂલ્યાંકનને હચમચાવી નાખવામાં આવ્યું છે કે નહીં.

II. જો કોર્ટ કે જેની સમક્ષ સાક્ષી પુરાવા આપે છે તેને સાક્ષી દ્વારા આપવામાં આવેલા પુરાવાની સામાન્ય સ્વરૂપ વિશે અભિપ્રાય રચવાની તક હોય તો, આ લાભ ન ધરાવતી અપીલીય અદાલતે ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા થયેલ પુરાવાના મૂલ્યાંકન પર યોગ્ય ભાર મૂકવો પડશે અને જ્યાં સુધી કોઈ ગંભીર અને મજબૂત કારણ ન હોય ત્યાં સુધી નજીવી વિગતોમાં નાના ફેરફારો અથવા નબળાઈઓના આધારે પૂરાવાને નકારી કાઢવો યોગ્ય રહેશે નહીં.

III. જ્યારે નજરે જોનાર સાક્ષીની લાંબા સમય સુધી તપાસ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેના માટે કેટલીક વિસંગતતાઓ ઉભી કરવી શક્ય બને છે.પરંતુ અદાલતોએ એ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જ્યારે કોઈ સાક્ષીના પુરાવામાં વિસંગતતા તેના નિવેદનની વિશ્વસનીયતા સાથે એટલી અસંગત હોય ત્યારે જ અદાલતને તેના પુરાવા છોડવાનું યોગ્ય લાગે છે.

IV. કેસના મૂળને સ્પર્શતી ન હોય તેવી નજીવી બાબતોમાં નાની-મોટી વિસંગતતાઓ, પુરાવામાંથી અહીં કે ત્યાંના સંદર્ભથી ત્રુટક વાક્યોને લઈને હાઈપર ટેકનિકલ અભિગમ, તપાસ અધિકારી દ્વારા આચરવામાં આવેલી કેટલીક ટેકનિકલ ભૂલને મહત્વ આપવું, વિગેરે બાબતો કે જે કેસના મૂળ સુધી જતી નથી, તે સામાન્ય રીતે એકંદરે પુરાવાને નકારી કાઢવાની મંજૂરી આપતું નથી.

V. ઘટના (બે સાક્ષીઓના પુરાવા વચ્ચે અથવા એક જ સાક્ષીના બે નિવેદનો વચ્ચે) ના વર્ણનમાં માત્ર ફેરફારો પર અપનાવેલ ખૂબ ગંભીર દષ્ટિકોણ ન્યાયિક તપાસ માટે અવાસ્તવિક અભિગમ છે.

VI. સામાન્ય રીતે સાક્ષી પાસે ફોટોગ્રાફિક મેમરી હોવાની અને ઘટનાની વિગતો યાદ રાખવાની અપેક્ષા રાખી શકાય નહીં. માનસિક સ્ક્રીન પર વીડિયો ટેપ ફરી વગાડવામાં આવે તેવું નથી.

VII. સામાન્ય રીતે એવું બને છે કે સાક્ષી ઘટનાઓથી આગળ નીકળી જાય છે. સાક્ષી આ ઘટનાનું પૂર્વાનુમાન કરી શક્યા નહોતા, જેમાં ઘણી વાર આશ્ચર્યનું તત્વ હોય છે. તેથી માનસિક ક્ષમતાઓ વિગતો સમજવા માટે સંકલિત થવાની અપેક્ષા રાખી શકાય નહીં.

VIII. અવલોકન શક્તિઓ વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ અલગ-અલગ હોય છે. એક વ્યક્તિ જે જોઈ શકે છે, બીજો ન જોઈ શકે. કોઈ વસ્તુ કે ચળવળ એક વ્યક્તિના મન પર તેની છબી લગાવી શકે છે જ્યારે તે અન્ય વ્યક્તિના ધ્યાન બહાર જઈ શકે છે.

IX. મોટાભાગે લોકો વાતચીતને સચોટ રીતે યાદ કરી શકતા નથી અને તેમના દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલા અથવા સાંભળવામાં આવેલા શબ્દોનું

પુનઃઉત્પાદન કરી શકતા નથી. તેઓ વાતચીતના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યને જ યાદ કરી શકે છે.એક સાક્ષી પાસેથી માનવ ટેપ રેકોર્ડર બનવાની અપેક્ષા રાખવી અવાસ્તવિક છે.

X. કોઈ ઘટનાના ચોક્કસ સમય અથવા ઘટનાના સમયગાળાના સંબંધમાં, સામાન્ય રીતે, લોકો પૂછપરછના સમયે ક્ષણના ઉતાવળે અનુમાન લગાવીને તેમના અંદાજો લગાવે છે.આવી બાબતોમાં લોકો ખૂબ જ સચોટ અને ભરોસાપાત્ર અંદાજ લગાવે એવી અપેક્ષા રાખી શકાય નહીં.ફરીથી, તે વ્યક્તિઓની સમય-સંવેદના પર આધાર રાખે છે જે વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ બદલાય છે.

XI. સામાન્ય રીતે એક પછી એક કે ટૂંકા ગાળામાં જે ઘટનાઓ બને છે તેને સાક્ષી પાસેથી સચોટ રીતે યાદ રાખવાની અપેક્ષા રાખી શકાય નહીં.કોઈ સાક્ષીને પાછળથી પૂછપરછ કરવામાં આવે તો તે મૂંઝવણમાં પડી શકે છે અથવા મિશ્રિત થઈ શકે છે.

XII. એક સાક્ષી, જોકે સંપૂર્ણપણે સાચો હોવા છતાં, કોર્ટના માહોલથી અને

વડીલ દ્વારા વેધક ઉલટ તપાસથી ભયભીત થઈ શકે છે અને ગભરાટને કારણે હકીકતોને ભેળવી દે છે, ઘટનાક્રમના સંબંધમાં મૂંઝવણ થાય છે, અથવા ક્ષણના ઉતાવળે કલ્પનામાંથી વિગતો ભરી દે છે. સાક્ષીનું અર્ધજાગ્રત મન કેટલીકવાર મૂર્ખ દેખાવાના અથવા અવિશ્વાસના ભયને કારણે કાર્ય કરે છે, જો કે સાક્ષી તેના દ્વારા સાક્ષી બનેલી ઘટનાનું સત્ય અને પ્રામાણિક અહેવાલ આપે છે.

XIII. પુરાવાઓ સાથે અસંગત જણાતું હોવા છતાં અગાઉનું નિવેદન વિરોધાભાસ માટે પૂરતું હોવું જરૂરી નથી. જ્યાં સુધી અગાઉના નિવેદનમાં પાછળના નિવેદનને અસંગત કરવાની ક્ષમતા ન હોય, પછી ભલે પાછળનું નિવેદન અગાઉના નિવેદનથી કેટલાક અંશે વિપરિત હોય, તે સાક્ષીનો વિરોધાભાસ કરવામાં મદદરૂપ થશે નહીં.

[ભરવાડા ભોગીનભાઈ હિરજીભાઈ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય, 1983 Cri LJ 1096: (AIR 1983 SC 753) લીલા રામ વિરુદ્ધ હરિયાણા રાજ્ય, AIR 1995 SC 3717 અને તહસીલદાર સિંહ વિરુદ્ધ ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્ય (AIR 1959 SC 1012)]

૨૬. જ્યારે ઇજાગ્રસ્ત ચશ્મદીદ સાક્ષીના પુરાવાનું મૂલ્યાંકન કરવાનું હોય છે, ત્યારે અદાલતોએ નીચે રજૂ કરેલા કાયદાકીય સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે:

- (ક) ઘટનાના સમયે અને સ્થળ પર એક ઇજાગ્રસ્ત નજરે જોનાર સાક્ષીની હાજરી પર ત્યાં સુધી શંકા કરી શકાય નહીં જ્યાં સુધી તેની જુબાનીમાં મુખ્ય વિરોધાભાસ ન હોય.
- (ખ) જ્યાં સુધી તે પુરાવા દ્વારા અન્યથા સ્થાપિત ન થાય ત્યાં સુધી, એવું માનવું જ જોઈએ કે ઇજાગ્રસ્ત સાક્ષી વાસ્તવિક ગુનેગારોને ભાગી જવા અને આરોપીને ખોટી રીતે ફસાવવા ખોટો પુરાવો આપશે નહીં.
- (ગ) ઇજાગ્રસ્ત સાક્ષીની સાબિતી વધુ પ્રમાણભૂત મૂલ્ય ધરાવે છે અને જ્યાં સુધી અનિવાર્ય કારણો ન હોય ત્યાં સુધી તેમના નિવેદનોને હળવાશથી કાઢી નાંખવાની જરૂર નથી.
- (ઘ) ઇજાગ્રસ્ત સાક્ષીના પુરાવા પર કુદરતી વર્તણૂક અથવા નાના વિરોધાભાસમાં થોડા વધારા ને કારણે શંકા કરી શકાય નહીં.
- (ચ) જો ઇજાગ્રસ્ત સાક્ષીના પુરાવામાં કોઈ અતિશયોક્તિ અથવા અવાસ્તવિક વધારો હોય, તો આવા વિરોધાભાસ, અતિશયોક્તિ અથવા વધારો

ઈજાગ્રસ્તોના પુરાવામાંથી કાઢી નાખવી જોઈએ, પરંતુ સંપૂર્ણ પુરાવા નહીં.

(ચ) ફરિયાદપક્ષના વૃત્તાન્તની વ્યાપકતાને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ અને જે

વિસંગતતાઓ સામાન્ય રીતે સમયની સાથે-સાથે યાદશક્તિના ઓછા

થવાથી ઊભી થાય છે તેને દૂર કરવી જોઈએ.

૨૭. નજરે જોનાર સાક્ષીના પૂરાવાના મૂલ્યનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે, બે મુખ્ય વિચારણા હેઠળની બાબતો, આ કેસના સંજોગોમાં, એ છે કે, શું ઘટના સ્થળ પર તેમની હાજરી પર વિશ્વાસ કરવો શક્ય છે અથવા તો એવી પરિસ્થિતિઓમાં કે જે તેમના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી હકીકતોના સંદર્ભમાં સાક્ષી આપવાનું શક્ય બનાવતું હોય અને બીજું, શું તેમના પૂરાવામાં કોઈ બાબત સ્વાભાવિક રીતે અસંભવિત અથવા અવિશ્વસનીય છે કે નહીં. આ બંને વિચારણાના હેઠળની બાબતોના સંદર્ભમાં, આ સાક્ષીઓની પોતાની પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા સંજોગો અથવા તો તેમની હાજરીને અશક્ય બનાવવા કે તેમના નિવેદનોની સત્યતાને શંકા કરવા માટે અન્ય પુરાવા દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવેલા સંજોગોનો તેમના પુરાવા સાથે કોર્ટ જે મૂલ્ય જોડે છે તેના પર પ્રભાવ પડશે. જો કે એવા કિસ્સાઓમાં કે જ્યાં આરોપીની દલીલ માત્રને નકારી

કાઢવામાં આવે છે, ફરિયાદપક્ષના સાક્ષીઓના પુરાવાની તેની પોતાની યોગ્યતાના આધારે ચકાસણી કરવી જોઈએ. જ્યારે આરોપીએ ચોક્કસ દલીલ કરેલ હોય અથવા ફરિયાદી સાથે અસંગત હોય તેવો સકારાત્મક કેસ રજૂ કરેલ હોય, આ પ્રકારની દલીલ અથવા કેસની પ્રકૃતિ અને તેની સંબંધિત સંભાવનાઓને પણ ફરિયાદપક્ષના પુરાવાના મૂલ્યનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવી પડશે.

૨૮. કાયદાના ઉપરોક્ત સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે ત્રણેય મહત્વપૂર્ણ સાક્ષીઓના મૌખિક પુરાવા પર ધ્યાન આપ્યું, દા.ત., ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૧ અસગર શેખ (આંક-૭), ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૨ ફિરોઝ બાબુમિયાન શેખ (આંક-૮) અને ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૩ નાસિર ખાન (આંક-૧૦). ત્રણેય નજરે જોનાર સાક્ષીઓના મૌખિક પુરાવા સુસંગત છે અને ત્રણેય નજરે જોનાર સાક્ષીઓ દ્વારા વર્ણવવામાં આવેલા નજરે જોયેલ હકીકતોનો અવિશ્વાસ કરવાનું કોઈ કારણ નથી. ટ્રાયલ કોર્ટ તેમજ હાઈકોર્ટે ઉપર ઉલ્લેખિત તમામ ત્રણ નજરે જોનાર સાક્ષીઓના મૌખિક પુરાવાનો ખૂબ તલસ્પર્શી અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેઓ વિશ્વસનીય સાક્ષીઓ હોવાનું સમકાલીન તારણ નોંધ્યું હતું.

૨૯. હાઈકોર્ટે ફકરા-૯ અને ૧૦માં આપેલા વાદગ્રસ્ત ચુકાદામાં નીચે મુજબ

તારણ કાઢેલ છે:

"૯. પ્રથમતઃ, અપીલકર્તાઓ તરફથી વિદવાન વકીલ દ્વારા એવી દલીલ કરેલ છે કે, ફરિયાદપક્ષના સાક્ષીનં. ૧ અને ૨ ને , કે જે કથિત નજરે જોનાર સાક્ષીઓ છે , જ્યાં સુધી તેઓ રસ ધરાવતા હોય અને મૃતક અબ્બાસ બેગના સાક્ષી સાથે સંબંધ ધરાવતા હોય ત્યાં સુધી તેમને વિશ્વાસપાત્ર ગણી શકાય નહીં. બીજી દલીલ એ છે કે ઈજાગ્રસ્ત અબ્બાસને જ્યારે લોહિયાનગર પોલીસ ચોકીમાં લાવવામાં આવ્યો ત્યારે આરોપીઓના નામોનો તાત્કાલિક ખુલાસો થયો નહોતો અને જ્યારે અબ્બાસ અને ઈજાગ્રસ્ત ફરિયાદપક્ષમાં સાક્ષી નં. ૧ અને ૨ બંનેને સારવાર માટે સસૂન હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા ત્યારે હુમલાનો કોઈ ઇતિહાસ આપવામાં આવ્યો ન હતો. ત્રીજું, એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે ફરિયાદપક્ષમાં સાક્ષી નં. ૧ એ તેની આ વાતમાં સુધારો કર્યો હતો કે અબ્બાસને માથાના ભાગે ઈજા થઈ હતી અને ફરિયાદ કરતી વખતે તેમણે તેનો ઉલ્લેખ કર્યો નહોતો. ચોથું, એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે જે મુખ્ય મહત્વપૂર્ણ ઈજા સામાન્ય ઘટનાક્રમમાં હતી અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અનુસાર અબ્બાસના મૃત્યુનું કારણ બનવા માટે પૂરતી હતી તે ઈજા નં. ૯ ને આરોપી નંબર ૩ એટલે કે, અપીલકર્તા નંબર ૨ સાથે જોડવામાં આવેલ હતી કારણ કે તે ઈજા તલવારનો ઉપયોગ કરીને પહોંચાડવામાં આવી હતી અને આ રીતે તે અપીલકર્તા નં. ૧ આરોપીએ કરેલી ઈજા નહોતી. આ પ્રકારની છેલ્લી દલીલ કરીને, તેઓએ અપીલકર્તા વતી ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ક્રમ નં. ૯ પર થયેલી ઈજાને કારણે અબ્બાસનું મૃત્યુ થયું હતું અને આ રીતે અપીલકર્તા આરોપી નં. ૧ ને અબ્બાસ ના મૃત્યુ માટે જવાબદાર ઠેરવી શકાય નહીં.

૧૦. આ પ્રકારની દલીલો પર વિચાર કરતી વખતે, ઉપર જણાવ્યા અનુસાર

અપીલકર્તાઓ વતી, અમે ઘટનાના મુખ્ય ભાગ, એટલે કે ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી નંબર-૩ ને સમર્થન આપતા ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી નંબર-૧ અને ૨ અને પ્રાસંગિક સાક્ષીઓના નક્કર પુરાવાઓનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો છે અને એવું કહેવું અનિવાર્ય છે કે લોહિયાનગર પોલીસ ચોકી ખાતે પહોંચ્યા પછી તરત જ ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી નંબર-૧ દ્વારા ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને તે સમયે અબ્બાસને પણ પોલીસ ચોકી ખાતે લાવવામાં આવ્યો હતો અને તેને બાદમાં સારવાર માટે સસૂન હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો, જોકે, દાખલ કરવામાં આવ્યા પછી તરત જ તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી નંબર-૧ નો નક્કર પુરાવો એવો છે કે તે અને ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી નંબર-૨ સારવાર માટે પોલીસ યાદી સાથે સસૂન હોસ્પિટલમાં હાજર રહ્યા હતા. આ એક વાસ્તવિક સ્થિતિ છે કે ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી નંબર-૧ અને ૨ ને થયેલી ઈજા અંગે ફરિયાદપક્ષ દ્વારા કોઈ તબીબી પ્રમાણપત્ર રેકૉર્ડ પર લાવવામાં આવ્યું નથી અને આ પ્રકારની તથ્યાત્મક સ્થિતિના કારણે સેશન્સ કોર્ટે અભિનિર્ધારિત કર્યું કે, સાક્ષી નં. ૧, ફરિયાદી પર હુમલા માટે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૪ સાથે વાંચવામાં આવેલ કલમ-૩૨૪ હેઠળ દંડનીય અપરાધ માટે કોઈ આરોપ સ્થાપિત થયો નથી. એવું પણ ધ્યાને લેવામાં આવેલ છે કે, અબ્બાસનું મૃત્યુ અનેક ઈજાઓને કારણે થયું હતું, આમ છતાં પણ તબીબી અધિકારી, ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી નંબર-૭ ના મત મુજબ, મુખ્ય ઈજા, કે જેના લીધે સામાન્ય ઘટનાક્રમમાં અબ્બાસનું મૃત્યુ નીપજાવ્યું હોઈ શકે તે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અનુસાર ઈજા નં. ૯ છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, અબ્બાસને થયેલી તમામ ઈજાઓ તેના પરિણામસ્વરૂપ મૃત્યુનું કારણ હતી અને તેમાં આરોપી અપીલકર્તાઓએ સંબંધિત શસ્ત્રોનો, એટલે કે, દાતરડું અને તલવાર નો ઉપયોગ કર્યો હતો તેને કારણભૂત ગણવામાં આવેલ. "

૩૦. ભારતના બંધારણની અનુચ્છેદ-૧૩૬ હેઠળની સત્તાનો ઉપયોગ કરતી

વખતે, આ અદાલત, સામાન્ય રીતે, અત્યંત વિશિષ્ટ સંજોગોમાં અથવા નીચેની

અદાલતો દ્વારા કરવામાં આવેલી ગંભીર ભૂલના કિસ્સામાં, હકીકતના સમવર્તી તારણોમાં દખલ કરશે નહીં. માત્ર ત્યારે જ જ્યાં હાઈકોર્ટ " મુખ્ય સંજોગો" અને "સાબિત તથ્યો" ને અવગણે છે અથવા "ફોજદારી ન્યાયશાસ્ત્રના સુસ્થાપિત સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને ખોટી રીતે અમલમાં મૂકે છે અથવા આરોપી વ્યક્તિઓને શંકાનો લાભ આપવાનો ઇનકાર કરે છે, ત્યાં જ આ અદાલત કાયદેસર રીતે ખોટા જણાતાં નિર્ણયોને સુધારવા માટે પગલાં લેશે. આપણે માત્ર એવા કારણોસર દખલગીરી કરવી જોઈએ નહીં કે, જેથી કરીને આપણે એક અલગ નિષ્કર્ષ પર પહોંચી શકીએ; જ્યાં સુધી, અલબત્ત, નિર્ણયો સાથે છેડછાડ કરવા માટે ફરજિયાત સંજોગો ઉત્પન્ન થયેલ ન હોય અને આરોપી નિર્દોષ/દોષી ન હોય. નિઃશંકપણે, દોષસિદ્ધિના તારણોમાં હસ્તક્ષેપ કરવાની મર્યાદાઓ છે, જે પ્રકૃતિમાં સહવર્તી છે.

૩૧. આ અપીલની સુનાવણી દરમિયાન, અમે એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બાબતની પણ નોંધ લીધી, કે જે આ બાબતના મૂળમાં જાય છે.

૩૨. અમે નોંધ્યું કે મૂળ પ્રથમ માહિતી આપનાર, ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૧

અસગર શેખ (આંક-૭) ની ઉલટતપાસમાં, બચાવ પક્ષના વકીલ દ્વારા તેમને થોડા સૂચનો આપવામાં આવ્યા હતા.અમે પ્રથમ માહિતી આપનારની ઉલટતપાસના સંબંધિત ભાગને ટાંકીએ છીએ:

"અમારા પર અચાનક હુમલો થયો હતો. પહેલો ફટકો મારા માથા પર લાગ્યો હતો. મારા માથા પર ગંભીર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. હુમલામાં મને થયેલ ઈજામાંથી લોહી વહી રહ્યું હતું. એ વાત સાચી નથી કે હુમલાને લીધે મને ચક્કર આવતા હતા. હા, અલબત્ત, મને પીડા થઈ હતી. તે સમયે, મને લાગતું નહોતું કે મારે મારો જીવ બચાવવો જોઈએ. મને એવું નથી લાગેલું કે મારે ભાગી જવું જોઈએ અથવા મારે મારી જાતને છુપાવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. હું લોહિયા નગર પોલીસ ચોકી તરફ ગયો. મને એવું લાગતું હતું કે મારા પર કોઈપણ કારણ વગર હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે. જ્યારે અબ્બાસ પર હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો હતો ત્યારે તે ચીસો પાડી રહ્યો હતો."

૩૩. ઉપરોક્ત દ્રષ્ટિકોણથી અમારો મત છે કે, નજરે જોનાર સાક્ષીઓની ઉલટતપાસમાં બચાવ પક્ષના વકીલે આપેલા સૂચનો સાબિત કરે છે કે ગુનાના સ્થળ પર પીડબલ્યુ ૧ અસગર શેખની હાજરી હતી અને હુમલાની હકીકતનો પણ સ્વીકાર કરવામાં આવેલ હોવાનું કહી શકાય તેમ છે. સૂચનોના જવાબરૂપે અપીલકર્તાઓ તરફના વિદ્વાન વકીલે કરેલી રજૂઆતનો એવો જવાબ આપે છે કે, ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૧ અસગર શેખ પર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ નહીં અથવા તેના પર ભરોસો કરવો જોઈએ નહીં કારણ કે રેકૉર્ડ પર એવું કંઈ નથી જે સૂચવે કે

તે ઇજાગ્રસ્ત નજરે જોનાર સાક્ષી હતા. બચાવ પક્ષે ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી અસગર શેખની હાજરીની કબૂલાત કરી હોવાનું કહેવાય છે. જ્યારે ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી- ૧ અસગર શેખ ની ઉલટતપાસના ઉપરોક્ત ભાગને બચાવપક્ષના વકીલના ધ્યાનમાં લાવવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે તેમણે દલીલ કરી હતી કે, બચાવપક્ષના વકીલે તેમની ઉલટતપાસમાં સાક્ષીઓને આપેલા સૂચનોનું કોઈ સાબિતી મૂલ્ય નથી અને જો તે કોઈ રીતે દોષિત જણાય તેવા હોય તો પણ આરોપીને બાધ્ય ગણાશે નહીં કારણ કે બચાવ પક્ષના વકીલને આરોપીને દોષિત ઠેરવનારા તથ્યો સ્વીકારવાનો સહજરીતે કોઈ અધિકાર નથી.

૩૪. વિધવાન વકીલના જણાવ્યા અનુસાર આ પ્રકારનાં સૂચનો સાક્ષીની વિશ્વસનીયતાને નુકસાન પહોંચાડવાની સંરક્ષણ વ્યૂહરચનાનો ભાગ હોઈ શકે છે. ફરિયાદપક્ષનો દોષિત હોવાનો જરૂરી પુરાવો સાક્ષીની સંતુષ્ટિ પર આધારિત નથી.

૩૫. તરુણ બોરા ઉર્ફે આલોક હઝારિકા વિરુદ્ધ આસામ, એલ.જે. ૪૦૭૬ ના કેસમાં કે 2002 અહેવાલયોગ્ય હતો, તેમાં આ કોર્ટની ત્રણ ન્યાયાધીશોની

ખંડપીઠ, ગુવાહાટીની નિયુક્ત અદાલતે ટાડા સેશન્સ કેસમાં આપેલા આદેશ સામે અપીલ પર સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં અપીલકર્તાને આતંકવાદી અને વિઘટનકારી પ્રવૃત્તિઓ (અટકાયત) ધારો, ૧૯૮૭ ની કલમ-૩(૧) અને ૩(૫) ની સાથે વંચાણે લીધેલ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૬૫ હેઠળ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો.

૩૬. ઉપરોક્ત કેસમાં, આ અદાલતે રેકૉર્ડ પરના પુરાવા પર વિચાર કરતી વખતે એક સાક્ષી સમક્ષ મૂકવામાં આવેલ સૂચનની નોંધ લીધી હતી અને આરોપી દ્વારા આપવામાં આવેલા સૂચન પર સાક્ષી દ્વારા આપવામાં આવેલા જવાબનો વિચાર કરીને, આ અદાલત એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચી હતી કે, આરોપીની હાજરીને સ્વીકારવામાં આવી હતી. અમે અહિં આ અદાલતે ફકરા ૧૫, ૧૬ અને ૧૭ માં કરેલી ટિપ્પણીઓને નફાકારક રીતે ટાંકીએ છીએ, જે નીચે મુજબ છે:

"૧૫. સાક્ષીએ વધુમાં જણાવ્યું છે કે આ હુમલા દરમિયાન હુમલાખોરે તેના પર ચુનાઈટેડ લિબરેશન ફ્રન્ટ ઓફ આસામ (ઉલ્ફા) વિશે સેનાને માહિતી આપવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તેણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ત્રીજી રાત્રે, તેમને આંખ પર પટ્ટી બાંધીને સાયકલ પર બીજા સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને જ્યારે તેમની આંખો ખોલવામાં આવી ત્યારે તેઓ તેમના નાના

ભાઈ-કુમુદ કાકાતી (ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૨) અને તેમની પત્ની શ્રીમતી પ્રેમા કાકાતી (ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૩)ને જોઈ શક્યા. તે સ્થળ દુલિયાપાથેર હતું, જે આશરે તેમના ગામ સઢાહીથી ૬-૭ કિલોમીટર દૂર છે. સાક્ષીએ અપીલકર્તા તરૂણ બોરાને ઓળખી કાઢ્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે તે જ તેમને ઘટનાના દિવસે નંદેશ્વર બોરાના નિવાસસ્થાનથી એમ્બેસેડર કારમાં લઈ ગયો હતો.

૧૬. ઉલતતપાસમાં સાક્ષીએ નીચે મુજબ જણાવ્યું હતું: આરોપી-તરૂણ બોરાએ મારી આંખોની દ્રષ્ટિ બંધ કરી નહોતી અને તેમણે મારા પર હુમલો પણ કર્યો નહોતો.

૧૭. ઉલતતપાસનો આ ભાગ સંપૂર્ણ કથાનકમાં આરોપી-તરૂણ બોરાની હાજરીનું સૂચન કરે છે. આનાથી આરોપી-તરૂણ બોરાની હાજરીનો સ્પષ્ટ સંકેત મળશે. એક માત્ર ઇનકાર એ છે કે આરોપીએ સાક્ષીની આંખો બંધ કરવામાં ભાગ લીધો નથી અને તેના પર હુમલો પણ કર્યો નથી."

૩૭. રાકેશ કુમાર ઉર્ફે બબલી વિરુદ્ધ હરિયાણા રાજ્ય (૧૯૮૭) ૨
એસસીસી ૩૪ માં અહેવાલ કરાયેલ મુજબ, આ અદાલત સેશન્સ જજના આદેશની પુષ્ટિ કરતા હાઈકોર્ટના ચુકાદા સામે અપીલ પર સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં અપીલકર્તા અને ત્રણ અન્ય વ્યક્તિઓને આઈપીસીની કલમ-૩૪ સાથે વંચાને લીધેલ કલમ-૩૦૨ હેઠળ ગુનેગાર ઠેરવ્યા હતા. રેકૉર્ડ પરના પૂરાવાની પુનઃવિચારણા કરતી વખતે, આ અદાલતે નોંધ્યું હતું કે,

ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૪ સૂબે સિંઘ ની ઉલતતપાસમાં, આરોપીઓમાં ના એક આરોપી દ્વારા બનાવ વખતે પહેરવામાં આવેલ શર્ટના રંગ વિશે સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું. આ અદાલત બચાવ પક્ષ દ્વારા આપવામાં આવેલા સૂચનોના સ્વરૂપને અને જવાબને ધ્યાનમાં રાખીને એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચેલ છે કે આરોપી નામે ધરમ વીરની ઘટના સમય અને સ્થળ પર હાજરી સાબિત થયેલ હતી. અમે પરિચ્છેદ ૮ અને ૯માં આ અદાલતે કરેલા અવલોકનો ટાંકીએ છીએ જે નીચે મુજબ છે:

"૮. ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૩, ભગતસિંહે પોતાની સરતપાસમાં જણાવ્યું હતું કે તેમણે ઘટના સમયે આરોપીની ઓળખ કરી હતી. પરંતુ, રસપ્રદ બાબત એ હતી કે, વિધવાન સેશન્સ જજના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ કેવી રીતે અને કઈ રીતે આરોપીઓને ઓળખી શકે છે તે અંગે તેમની ઉલતતપાસ થઈ શકી નહોતી. તેમને એવું કોઈ સૂચન પણ આપવામાં આવ્યું નહોતું કે તે જગ્યા અંધકારમય છે અને મૃતકોના હુમલાખોરોની ઓળખ કરવી શક્ય નથી.

૯. ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૪, સુબે સિંઘે પોતાની ઉલતતપાસમાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપી ધરમ વીરે સફેદ રંગનો શર્ટ પહેરેલો હતો. આરોપીઓ તરફથી તેમને એવું સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું કે, ધરમ વીરે ક્રીમ રંગનો શર્ટ પહેરેલો હતો. આ સૂચનના જવાબમાં ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૪ એ કહ્યું હતું કે: "તે સમયે ધરમવીરે ક્રીમ રંગનો શર્ટ પહેરેલો હતો અને સફેદ રંગનો નહોતો તે સાચું નથી." વિધવાન સેશન્સ જજે યોગ્ય રીતે નોંધ્યું છે કે, ઉપરોક્ત સૂચન ઓછામાં ઓછું ઘટના સમયે સ્થળ પર આરોપી ધર્મવીરની હાજરીને તો પુરવાર કરે છે."

૩૮. આ રીતે ઉપરોક્ત બાબતોથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે બચાવપક્ષના વકીલે ઉલટતપાસમાં સાક્ષીને આપેલા સૂચનો જો કોઈ પણ રીતે ગુનામાં સંડોવણી જણાય તો તે ચોક્કસપણે આરોપીને બંધનકર્તા રહેશે અને આરોપી એવી દલીલ કરીને ભાગી નહીં શકે કે તેના વકીલને તેના અસીલ વિરુદ્ધની દલીલના સ્વરૂપમાં સૂચનો કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી.

૩૯. બચાવપક્ષના વકીલ તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની છૂટછાટ અથવા હકીકતનો સ્વીકાર, કાયદાના મુદ્દા પર છૂટછાટ સિવાય, તેના અસીલને ચોક્કસપણે બાધ્ય રહેશે. કાયદાકીય પ્રસ્તાવ તરીકે, અમે અપીલકર્તાઓ તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલી એવી દલીલ સાથે સહમત થઈ શકીએ નહીં કે, બચાવપક્ષના વકીલે ઉલટતપાસમાં આપેલા સૂચનોનો સાક્ષી દ્વારા અપાયેલ જવાબ, જો તે કોઈ પણ રીતે આરોપીને દોષિત ઠેરવતો હોય તો, તેનું કોઈ મૂલ્ય કે ઉપયોગીતાને લાયક નથી.

૪૦. ફોજદારી ન્યાયશાસ્ત્રનો એવો એક મુખ્ય સિદ્ધાંત છે કે, આરોપીઓ સામે કેસ સાબિત કરવાનો પ્રારંભિક બોજ વાજબી શંકાથી પર ફરિયાદપક્ષના શિરે

છે.તેવો કાયદાનો એક તાત્વિક સિદ્ધાંત પણ છે કે ફરિયાદપક્ષે પોતાનો કેસ પોતાની ખૂદની શક્તિ પર સાબિત કરવો પડશે અને તે બચાવપક્ષની નબળાઈનો લાભ કે ફાયદો ઉઠાવી શકશે નહીં. અમે એક ક્ષણ માટે પણ એવું સૂચન નથી કરી રહ્યા કે જો ફરિયાદપક્ષ પોતાની ખૂદની શક્તિ પર પોતાનો કેસ સાબિત કરવામાં અસમર્થ હોય તો પણ અદાલત સાક્ષી માટે બચાવપક્ષના વકીલે આપેલા સૂચનોના જવાબના રૂપમાં પુરાવાના આધારે આરોપીને દોષિત ઠેરવી શકે છે.ઉદાહરણ તરીકે, વર્તમાન કેસમાં અમે આ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા છીએ કે ત્રણ નજરે જોનાર સાક્ષીઓના પુરાવા વિશ્વાસપાત્ર છે અને તેમના પુરાવાઓમાં એવું કંઈ નથી જેના આધારે તે કહી શકાય કે તેઓ બિનભરોસાપાત્ર સાક્ષી છે. અમારા મતે, આ તારણ પર પહોંચીને, અમારો મત મજબૂત કરવા માટે, અમે ચોક્કસપણે નજરે જોનાર સાક્ષીઓને બચાવ પક્ષના વકીલે આપેલા સૂચનો પર ધ્યાન આપી શકીએ છીએ, જે આરોપીઓ તેમજ રાત્રે નજરે જોનાર સાક્ષીઓની હાજરીને સાબિત કરનારો જવાબ છે.બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જો આરોપીઓ કોઈ પણ રીતે દોષિત હોય અથવા રેકૉર્ડ પર અન્ય કોઈ વિશ્વસનિય પૂરાવાના અભાવે સ્વીકૃતિના સ્વરૂપમાં હોય, તો સૂચનો માત્ર જ આરોપીઓને દોષિત સાબિત કરવા માટે પૂરતા નથી. એ વાત સાચી છે કે સૂચનોનું કોઈ પુરાવાત્મક

મૂલ્ય નથી, પરંતુ કાયદાનો આ સિદ્ધાંત દરેક સમયે યોગ્ય રહેશે નહીં અને કોઈ ચોક્કસ કેસમાં, ઉલટતપાસ ચાલુ હોય ત્યારે, બચાવપક્ષના વકીલ એ મતલબનું સૂચન કરી શકે છે કે જેનો જવાબ સીધો જ પ્રતિવાદીની વિરુદ્ધમાં જાય અને વર્તમાન કેસમાં આવું જ થયું છે.

૪૧. કાયદાનો એ સિદ્ધાંત કે ફોજદારી કેસની ટ્રાયલ દરમિયાન વકીલને પોતાના અસીલ તરફે સ્વીકૃતિ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી, તે તેવા કેસોમાંજ યોગ્ય ગણાશે જ્યાં ફરિયાદ પક્ષને કોઈ પુરાવો પુરવાર કરવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી ન હોય. ઉદાહરણ તરીકે, ફરિયાદપક્ષે ડૉક્ટરની તપાસ કરીને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ સાબિત કરવો ફરજિયાત છે. આરોપી પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટના લખાણને એવી રીતે સ્વીકારી શકે નહીં કે જેથી ફરિયાદપક્ષને ડૉક્ટરની તપાસ કરીને કાયદા અનુસાર તેની વિગતો સાબિત કરવાની ફરજમાંથી મુક્ત કરી શકાય. આવું એવાં કારણથી છે કે જો કોઈ પુરાવો કાયદામાં અસ્વીકાર્ય હોય તો બચાવ પક્ષના વકીલને તેની સંમતિ સાથે તેને સ્વીકાર્ય બનાવવાનો કોઈ અધિકાર નથી.

૪૨. તેથી, અમારો મત છે કે બચાવ પક્ષના વકીલ દ્વારા સાક્ષીઓને આપવામાં

આવેલા સૂચનો અને આવા સૂચનોનો જવાબ ચોક્કસપણે પૂરાવાનો ભાગ બનશે અને આરોપીનો દોષ નક્કી કરવા માટે રેકૉર્ડ પરના અન્ય પુરાવા સાથે કોર્ટ તેના પર આધાર રાખી શકશે.

૪૩. ઉલટતપાસ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રેકૉર્ડ પરનું સત્ય શોધવાનો અને કેસનું સત્ય જાણવામાં અદાલતને મદદ કરવાનો છે.તે સામાન્ય અનુભવની બાબત છે કે ઘણી વખત બચાવ પક્ષના વકીલો પોતે એક પરિપ્રેક્ષમાં ઉલટતપાસ દરમિયાન ઊભી થતી વિસંગતતાઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે અને બીજા પરિચ્છેદમાં પોતાની જ વાત પ્રતિ વિરોધાભાસ ઉભો કરે છે.ઉલટતપાસની દિશા હંમેશા બચાવની હકીકતોના આધારે હોય છે, જેને વકીલ આરોપીનો બચાવ કરવા માટે ધ્યાનમાં રાખશે.આ તબક્કે, આપણે ૨૦૦૫ ક્રિમિ. એલ. જે. ૧૨૪૪ માં ગોવિંદ, સોનેરમના પુત્ર વિરુદ્ધ મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય ના કેસમાં મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેંચે કરેલા અવલોકનોને લાભદાયક રીતે ટાંકી શકીએ છીએ. ખંડપીઠે પરિચ્છેદ ૨૭ માં નોંધ્યું હતું કે:

"૨૭. ઉલટતપાસ લેવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ માનવ દ્વારા આપવામાં

આવેલ જુબાનીમાં સત્યની ખોજ કરવાનો અને અસત્યની ઓળખ કરવાનો છે. કોઈ સાક્ષીએ વ્યક્તિગત રીતે આપેલા પુરાવાના બળને નષ્ટ કરવા અથવા નબળું પાડવા અથવા પક્ષની તરફેણમાં કંઈક ઉકેલવા કે જે તેણે કહેલ ન હોય અથવા તેના ભૂતકાળના ઇતિહાસમાંથી અને વર્તમાન વર્તણૂકમાંથી તે વિશ્વાસ કરવા લાયક નથી એવું બતાવીને તેને ખોટો સાબિત કરવા માટે ઉલટતપાસની રચના કરવામાં આવી છે. એ ચાદ રાખવું જોઈએ કે, ઉલટતપાસ એ ફરજ છે કે જે વકીલનું તેના અસીલ તરફ હોય છે અને તે એક મહાન વ્યક્તિગત ગૌરવ અને ખ્યાતિનો વિષય નથી. તે હંમેશા ચાદ રાખવું જોઈએ કે અનુચિત ઉલટતપાસ દ્વારા ન્યાયનો પરાજય ન થવો જોઈએ. વકીલ પોતાની જાતને એક ફરજ અદા કરે છે કે જે સૌથી મુશ્કેલ કળા છે. જો કે, તે પરિણામોમાં નિષ્ફળ થઈ શકે છે, પરંતુ નિષ્પક્ષતા એ વકીલાતનું એક મહાન ઘટક છે. પ્રતિભા અને બુદ્ધિમત્તા એ વ્યક્તિગત ગૌરવ માટે નથી, પરંતુ તે સત્ય સ્થાપિત કરવા માટે, અસત્ય શોધવા માટે, સત્ય અને ન્યાયનું સમર્થન કરવા માટે અને અપ્રમાણિક સાક્ષીના ખોટા કામોનો

પર્દાફાશ કરવા માટે હોવી જોઈએ. સત્ય શોધવા માટે આ સૌથી અસરકારક પરીક્ષણ છે.ઉલટતપાસ પૂર્વગ્રહનો પર્દાફાશ કરે છે, જુઠ્ઠાણાને શોધે છે અને સાક્ષીઓની માનસિક અને નૈતિક સ્થિતિ દર્શાવે છે અને એવું કે શું સાક્ષીનો ઉદ્દેશ યોગ્ય છે કે તે દુશ્મનાવટ દ્વારા પ્રેરિત છે.ઉલટતપાસને સામાન્ય રીતે એડવોકેટના કૌશલ્યની સૌથી સખત કસોટી માનવામાં આવે છે અને કદાચ તે તેની કુશળતાની અન્ય કોઈ પણ ફરજોથી આગળ નીકળી જાય છે. પ્રશંસનીય કુશળતા સાથે ઉલટતપાસ હાથ ધરવામાં ઘણી મુશ્કેલી પડે છે.નિઃશંકપણે તે એક મહાન બૌદ્ધિક પ્રયાસ છે.કેટલીકવાર ઉલટતપાસ બિનજરૂરી લંબાવવામાં આવે છે અને આવા કિસ્સાઓમાં ઉલટતપાસને નિયંત્રિત કરવાની સત્તા અદાલતને છે. (સાક્ષીઓની ઉલટતપાસ પ્રોટેક્સી). અદાલતે એ બાબતની પણ ખાતરી કરવી જોઈએ કે ઉલટ તપાસને ગુનાના ભોગ બનેલા વ્યક્તિની સત્તામણી કે અપમાન કરવા માટેનું માધ્યમ ન બનાવવામાં આવે [જુઓ પંજાબ રાજ્ય વિરુદ્ધ ગુરમીત સિંહ, ૧૯૯૬ એસસીસી (ક્રાઈ) ૩૧૬]."

૪૪. સાક્ષીને અયોગ્ય ઠેરવવા માટે અથવા પહેલાથી માની લીધેલી શક્યતાઓ પર બચાવ પક્ષને સ્થાપિત કરવા માટે, ઉલટતપાસ દરમિયાન, સાક્ષીને સૂચનો સ્વરૂપમાં પ્રશ્નો ફેંકવામાં આવે છે, પરંતુ જો આ પ્રકારનાં સૂચનો, કે જેના જવાબ આરોપીને કોઈ પણ રીતે દોષિત ઠેરવનાર હોય, તો તે ચોક્કસપણે બંધનકર્તા રહેશે અને તેને તેના સમર્થનમાં અન્ય પુરાવા સાથે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

૪૫. જોકે, સદર બાબત તમામ સૂચનોના સ્વરૂપ અને કયા વિચારને ધ્યાનમાં રાખીને સાક્ષી સમક્ષ આવા સૂચનો કરવામાં આવે છે તેના પર આધાર રાખે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૭૬ હેઠળ બળાત્કારના આરોપના કિસ્સામાં, આરોપીના નિવેદનમાં સ્પષ્ટ ઇનકાર અને ખોટી સંડોવણીની દલીલ સામેલ છે, ત્યારબાદ બચાવ પક્ષના વકીલે ફરિયાદી કન્યાને તેની તરફથી સંમતિ અંગે આપેલું સૂચન, પોતે જ, આરોપી તરફથી દોષનો સ્વીકાર કરવા સમાન નથી. બળાત્કારના કેસમાં આરોપીઓ એકથી વધુ વખત પોતાનો બચાવ કરી શકે છે. આવા કિસ્સાઓમાં બચાવ પક્ષના વકીલે ફરિયાદના સાક્ષીઓને આપેલા સૂચનોને આરોપી તરફથી સ્વીકારાયેલ નહીં ગણવામાં આવે.

સાથે સાથે, જો બચાવપક્ષ, ફરિયાદી મહિલાની ઉલટતપાસમાં, તેમના સંમતિના વૈકલ્પિક કેસને ટેકો આપવા માટે, બળાટકારના ગુના માટે આરોપીને સામેલ કરવાના સૂચનોના રૂપમાં પ્રશ્નોના જવાબો મેળવે છે, તો આવા સૂચનો ચોક્કસપણે ફરિયાદીપક્ષને સમર્થન આપશે અને કોર્ટ દ્વારા તેના પર વિચાર કરવું ન્યાયિક રહેશે. આપણે એક એવા કેસનું વધુ એક ઉદાહરણ આપી શકીએ છીએ જેમાં આરોપી ખાનગી બચાવનો અધિકાર માંગી શકે. આ પ્રકારનો બચાવ હંમેશા આરોપીને ઉપલબ્ધ હોય છે, પરંતુ જો ટ્રાયલ દરમિયાન આ પ્રકારનો બચાવ ખાસ કરીને ન કરવામાં આવે તો પણ, જો રેકૉર્ડ પરના પુરાવાઓ એવું સૂચવતાં હોય કે આરોપીએ પોતાના ખાનગી બચાવના અધિકારનો ઉપયોગ કરીને મૃતક વ્યક્તિને ઈજા પહોંચાડી છે, તો કોર્ટ ચોક્કસ આરોપીનો ગુનો નક્કી કરતી વખતે આ પ્રકારના બચાવ પર વિચારણા કરી શકે છે. આમ છતાં, જો ખાનગી બચાવના અધિકારના ઉપયોગનો સંકેત આપતા સૂચનના રૂપમાં કોઈ ચોક્કસ પ્રશ્ન સાક્ષી સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે, તો ન્યાયાલય આવા સૂચનને ધ્યાનમાં લેવાનું વાજબી ગણે છે અને જો આરોપીની હાજરી સાબિત થઈ જાય તો તે ચોક્કસપણે પુરાવા સ્વરૂપે સ્વીકાર્ય હશે.

રેસ ગેસ્ટાનો સિદ્ધાંત

૪૬. અમે રેકૉર્ડ પરના પુરાવાઓમાં અન્ય એક પાસાની પણ નોંધ લીધી છે. ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૩ નાસિર રજાક ખાને પોતાની મૌખિક જુબાની (આંક-૧૦) માં જણાવ્યું હતું કે, રાત્રે લગભગ ૧૧.૩૦ વાગે તેમણે ૧૦-૧૫ છોકરાઓને "સાંઈ કાર ઓટો કન્સલ્ટન્ટ" નામની એક દુકાનની સામે એકબીજા સાથે ઝઘડતા જોયા હતા. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તે સમયે ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૧ અસગર શેખ આવ્યા હતા અને તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમને માથા અને હાથમાં ઈજા પહોંચી છે. અસગર શેખે નાસીરને એવી પણ માહિતી આપી હતી કે, તે ફિરોઝ (ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૨) સાથે પોલીસ સ્ટેશન જઈ રહ્યો છે. અસગરે નાસીરને જણાવ્યું હતું કે, અબ્બાસ બેગ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. અસગરમાંથી ઉપરોક્ત વાત સાંભળીને ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૩ નાસિર તે સ્થળે પહોંચ્યા જ્યાં અબ્બાસ બેગ (મૃતક) ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં પડેલા હતા. અહીં નોંધનીય છે કે, ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૩ નાસિરની ઉલટતપાસમાં તેમને એક સૂચન આપવામાં આવ્યું હતું કે, તેમણે ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૧ અસગર શેખ સાથે શું થયું હતું તે અંગે પૂછપરછ કરી હતી અને તેના બદલામાં અસગર શેખએ

નાસિરને ઘટનાની જાણ કરી હતી. બચાવ પક્ષના વકીલ દ્વારા ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૩ નાસિરને આપવામાં આવેલ આ સૂચનનો હકારાત્મક જવાબ આપવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૩ નાસિરના પુરાવાના આ ભાગની પુષ્ટિ ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૧ અસગર શેખના પુરાવા દ્વારા કરવામાં આવી છે.

૪૭. ઉપરોક્ત પૂરાવાનો ઉલ્લેખ કરવાનું કારણ એ છે કે ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૩ નાસિર રજાક ખાન (આંક-૧૦) ને 'રેસ ગેસ્ટે' સાક્ષી તરીકે ગણાવી શકાય. આ સિદ્ધાંત ૧૮૭૨ ના અધિનિયમની કલમ-૬માં સમાવેલો છે:

"૬. એક જ વ્યવહાર નો ભાગ બનેલી હકીકતોની પ્રાસંગિકતા.- જે હકીકતો વિવાદમાં ન હોવા છતાં પણ એવી હકીકત સાથે એટલી જોડાયેલી છે કે એક જ વ્યવહારનો ભાગ બની જાય છે, તે પ્રાસંગિક છે; પછી ભલે તે એક જ સમયે અને સ્થળ પર અથવા જુદા જુદા સમયે અને સ્થળોએ ઘટિત થઈ હોય."

૪૮. (૧૯૯૯) ૯ એસ. સી. સી. ૫૦૭ માં નોંધાયેલા શેખર વિ. યુ. પી. રાજ્ય કેસમાં, આ અદાલતે ૧૮૭૨ ના અધિનિયમની કલમ-૬ અને ૭ના

સંબંધમાં કાયદાની સ્થિતિની નોંધ લીધી હતી. – –

"૬. એવિડેન્સ એક્ટની કલમ-૬ સામાન્ય નિયમોનો અપવાદ છે, જે હેઠળ સાંભળવામાં આવેલા પુરાવા સ્વીકાર્ય બને છે. પરંતુ કલમ-૬ની જોગવાઈઓની અંદર આ પ્રકારના પુરાવાઓને લાવવા માટે, જે સ્થાપિત કરવાની જરૂર છે તે એ છે કે, તે મુખ્ય કૃત્યો સાથે લગભગ સમકાલીન હોવું જોઈએ અને એવો કોઈ અંતરાલ ન હોવો જોઈએ કે જે બનાવટને મંજૂરી આપે. તેથી, જે નિવેદનો સ્વીકારવા માટે માંગણી કરવામાં આવી હતી, તે 'રેસ ગેસ્ટે' ના ભાગ તરીકે, તે મુખ્ય કૃત્યો સાથે સમકાલીન હોવા જોઈએ અથવા તે પછી તરત જ થયેલ હોવા જોઈએ. વિગ્મોરના એવિડેન્સ એક્ટમાં જણાવ્યા અનુસાર ઉપરોક્ત નિયમ નીચે મુજબ છે: – – –

"વર્તમાન અપવાદ હેઠળ [સાંભળેલ બાબત માટે] કોઈ અભિવ્યક્તિને પૂર્વધારણા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે, જે હકીકતની પુષ્ટિ કરવા માટે દાવા તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે (ઉદાહરણ તરીકે, કાર-બ્રેક સેટ કરવામાં આવી હતી કે નહીં), અને એકમાત્ર શરત એ છે કે તે સ્વયંસ્ફૂર્ત રીતે કરવામાં આવશે, એટલે કે ઉત્તેજનાની સ્થિતિના કુદરતી પ્રવાહ તરીકે. હવે, આ રોમાંચક હકીકત પૂરી થયા પછી પણ ઉત્સાહની આ સ્થિતિ ચાલુ રહી શકે છે. એટલે જાહેરનામું સ્વીકાર્ય હોઈ શકે છે, ભલે તે ઘટના પછી હોય, પરંતુ તે ઉત્તેજક પ્રભાવ ચાલુ રહ્યો હોવાની ધારણાને મંજૂરી આપવા માટે પૂરતા સમયની નજીક છે."

૭. સરકાર ઓન એવિડેન્સ (૧૫ મી આવૃત્તિ) માં ૧૮૭૨ના અધિનિયમની કલમ-૬ ની ઉપયોગિતા સાથે સંબંધિત કાયદાનો સારાંશ નીચે મુજબ છે: –

"૧. જાહેરાત (મૌખિક અથવા લેખિત) ફરજિયાતપણે એવા કાયદા સાથે સંબંધિત હોવા જોઈએ જે વિવાદીત હોય અથવા તેની સાથે સંબંધિત હોય, તે માત્ર કોઈ કાર્યની સાથે જોડાયેલા હોવાના કારણે સ્વીકાર્ય નથી. વધુમાં, જાહેરાત તેઓ સાથે જોડાયેલી હકીકતો સાથે સંબંધિત હોવી જોઈએ અને તે તેની સાથેની હકીકતોને સમજાવે તેવી હોવી જોઈએ, જ્યાં સુધી આ પ્રકારની હકીકતો વ્યવહારનો હિસ્સો ન હોય, ત્યાં સુધી તે અગાઉની કે પછીની સ્વતંત્ર હકીકતો ન હોવી જોઈએ.

૨. ઘોષણાઓ હકીકતની નોંધપાત્ર રીતે સમકાલીન હોવી જોઈએ અને તે માત્ર ભૂતકાળના વર્ણનની હોવી જોઈએ નહીં.

૩. ઘોષણા અને કાર્ય એક જ વ્યક્તિ દ્વારા હોઈ શકે છે અથવા તે અલગ-અલગ વ્યક્તિઓ દ્વારા હોઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, પીકિત, હુમલાખોર અને આસપાસના લોકોએ કરેલી ઘોષણાઓ. ષડયંત્રમાં, રમખાણોમાં, સામાન્ય હેતુમાં તમામ સંબંધિત લોકોની ઘોષણા સ્વીકાર્ય છે.

૪. આ કાયદાનું મહત્વ સમજાવવા અથવા પુષ્ટિ કરવા અથવા સમજાવવા માટે સ્વીકાર્ય હોવા છતાં, ઘોષણાઓ કહેવાયેલી બાબતોના સત્યનો પુરાવો નથી." " "

૪૯. કલમ-૬ માં સમાવેલો નિયમ સામાન્ય રીતે ‘રૂલ ઓફ રેસ જેસ્ટે’ તરીકે ઓળખાય છે. તેનો અર્થ એ છે કે, જો કોઈ તથ્ય વિવાદીત ન હોય તો પણ તે મુદ્દો સાથે એટલી રીતે જોડાયેલું હોય કે તે જ વ્યવહારનો એક ભાગ બની જાય તો તે પોતાને માટે પ્રાસંગિક બની જાય છે. એક જ વ્યવહારના ભાગ તરીકે ચોક્કસ નિવેદન બનાવવા માટે ઘટના અથવા નોંધપાત્ર સમકાલીન ઘટના દરમિયાન

અથવા તેની ઘટના પહેલાં અથવા તે પછી કરવામાં આવે છે તે સાથે જ હોવું જોઈએ.

૫૦. કેસની હકીકતો અને સંજોગોમાં ૧૮૭૨ ના અધિનિયમની કલમ-૬ અને ૭ ત્યાં સુધી યથાવત છે કે જ્યાં સુધી, ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૧ અસગર શેખ તરફથી બનાવ બાબતે તરત જ જાણવા મળેલ ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૩ નાસિર રજાક ખાનનું નિવેદન સ્વીકૃત છે કે, અબ્બાસ બેગ પર ગંભીર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને અસગર શેખને પણ ઈજા પહોંચી હતી અને ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૧ અસગર શેખ દ્વારા તેમના પુરાવાઓમાં તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો.

અપવાદ ૪ – આઈપીસીની કલમ ૩૦૦ સુધી

૫૧. હવે આપણે અપવાદ-૪ ના આઈપીસીની કલમ ૩૦૦ના અમલીકરણ સંદર્ભવાળી દલીલો નો વિચાર કરીશું. અલબત્ત, આપણે દલીલ બાબતે આગળ વધીએ તે પહેલાં, ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૭ શ્રીકાંત સુરેશ ચાંદેકર, મેડિકલ

ઓફિસર, જેમણે મૃતકના મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કર્યું હતું અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પણ તૈયાર કર્યો હતો, તેમના મૌખિક પુરાવા પર ધ્યાન આપવું યોગ્ય રહેશે.

52. ફરિયાદપક્ષના સાક્ષી-૭, ડૉ. શ્રીકાંતની સરતપાસ, આંક-૭, નીચે મુજબ છે:

"૧. હું ૦૨.૦૪.૨૦૧૧ ના રોજ ફરજ પર હતો ત્યારે ખાદક પોલીસ દ્વારા અબ્બાસ સનાઉલ્લા બેગનો મૃતદેહ પંચનામા સાથે શબઘરમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. એ મુજબ, મેં એ જ દિવસે સવારે ૬.૩૦ થી ૭.૩૦ વાગ્યા સુધી પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું હતું.

૨. તપાસ દરમિયાન મને નીચેની બહારની ઈજાઓ જોવા મળી હતી:—

૧) કાપાવાળી ઈજા – ડાબા હાથ પર, કાંડાથી ૩ સેમીના અંતર પર, અનુલંબિત, આડો અને તેની કુલ જાડાઈ સાથે સંકળાયેલ, મેટાકાર્પસ કિલન કટ ફ્રેક્ચર દર્શાવે છે.

૨) કાપાવાળી ઈજા – ડાબા કાંડાને તબીબી રીતે અનુલંબિત ૪ x ૧ સે.મી. નીચે, અલ્ના તેની કુલ જાડાઈ સાથે સંકળાયેલ ક્લીન કટ ફ્રેક્ચર દર્શાવે છે.

૩) લીનિયર એબ્રાસોન (ઊઝરડો) – ડાબા કાંડાની પાછળ ૨ સે.મી.

૪) જમણા હાથ (ફોરઆર્મ) પર કાપાવાળી ઈજા, મિડલ થર્ડ ફ્લેક્સર એસ્પેક્ટ પર અનુલંબિત ૩.૫ સે.મી. ગેપિંગ-ટેલિંગ મેડિકલી સ્કિન ડીપ

૫) જમણા હાથના પાછળના ભાગે – અનુલંબિત મિડ પ્રોક્સિમલ ભાગ પર ઈજા, ૨.૫ સેમી. સ્કિન ડીપ

૬) લીનિયર એબ્રાસોન (ઊઝરડો) અને ઇન્ફાક્ટેવિઝ્યુલર ભાગ ૪ સે.મી."

૭) લીનિયર એબ્રાસોન-ડાબી બાજુ મિડ સ્ટેપ્યુલર ભાગ વર્ટિકલ

ઓબ્લિક્સ-પ સી.એમ.

૮) જમણા ખભાની પાછળની તરફ, ૦.૫ x ૪ સે.મી.

૯) સ્ટેબ (ખૂંપાયેલી) ઈજા, ઊભી સ્થિતિ, જમણી બાજુ અને નીચે મિડ કલેવીકલ, ૭.૫ સે. મી. x ૦.૮ થી ૨.૫ સે.મી. જમણી છાતીને ખોલતી ઈજા.

લાગતીવળગતી આંતરિક ઈજાઓ:છાતીના સ્નાયુઓ અને પ્લુરા સમાન લાગતીવળગતી ઈજાઓ દર્શાવે છે.જમણી બાજુની રજી પાંસળી તેના જમણી બાજુની પાંસળી ઉપરના લાંબા ત્રિજા લાંબા માર્જિનની સાથે અંશતઃ સ્વચ્છ રીતે કપાયેલી છે અને કલીન કટ દેખાય છે.ડાબી બાજુના આંતરકોસ્ટલ સ્નાયુઓને સંડોવતી ૧ થી ૧.૫ ૩ સે.મી.ની સ્ટેબ (ખૂંપાયેલી) ઈજા. ફ્રેક્સાનો જમણા ઉપલો ભાગ કાપેલી ઈજાઓ દર્શાવે છે. ૧.૨ સેમી અને ૩.૫ સે.મી નો ઉભો ઘા (વર્ટિકલ ઓબ્લીક) ધરાવે છે.

આગળનો ભાગ નજીકની ઈજામાંથી અને મારફતે જમણી બાજુનો વચ્ચેનો ભાગ, પેશીથી ૧.૫ સે.મી. નીચે હાયલમ તરફ, ગેપિંગ.

જમણી પલ્મોનરી ઘમની અને ઉપરી મહાશીરા (વીના કાવા) આંશિક રીતે કાપાયેલી, લ્યુમિના (પડ) ખુલ્લી થઈ ગયેલ હતી.

જમણી ફ્રેક્સાનું પોલાણ (પ્લ્યુરલ કેવિટી) લોહી ગંઠાવાથી ભરેલું હતું.

મારા મતે ઉપરોક્ત તમામ ઈજાઓ મરણ પહેલાની (એન્ટિમોર્ટમ) અને તાજેતરની (રિસેન્ટ) હતી.

માથા અને પેટની આંતરિક તપાસ દરમિયાન મને કોઈ ઈજા જોવા મળી નથી, પરંતુ અંગો નિસ્તેજ હતા. પેટમાં કોઈપણ અસામાન્ય ગંધ વિનાનું પેસ્ટ સાથેનું પ્રવાહી રહેલ છે.

પોલીસની વિનંતી મુજબ મેં ડ્રુપિંગ માટે બ્લડ સાયવી રાખ્યું હતું.

મારા મતે, અબ્બાસનું મૃત્યુ આઘાતને કારણે અને છરાની ઈજાને કારણે થયું હતું.

તે મુજબ મેં પી.એમ. નોટ બનાવેલી છે. તે મારા હસ્તાક્ષરમાં છે અને તેમાં મારી સહી છે. તેમાં દર્શાવેલી વિગતો સાચી છે. તે આંક-૧૯ થી રજિસ્ટર થયેલ છે.

સામાન્ય રીતે ઈજા નં. ૯ તથા તેને અનુરૂપ આંતરિક ઈજાઓ મૃત્યુનું કારણ માટે પૂરતી હતી. તે ઈજા તીક્ષ્ણ ધારવાળા અણીદાર (પોઈન્ટેડ) હથિયારોને કારણે થઈ શકે છે. ઈજા નં. ૯ આર્ટીકલ નં. ૧૭ ની તલવારથી થઈ શકે છે જે હવે મને બતાવવામાં આવી છે તે જ છે. ઈજા નં. ૧ અને ૨ અધોરેખિત અસ્થીભંગ વાળા હાડકાં (અન્ડરલાઈન્ડ ફ્રેક્ચર્ડ બોન્સ) સાથે કાપેલી ઈજાઓ હતી. આર્ટીકલ નં. ૧૬- દાંતરડું અથવા આર્ટીકલ નં. ૧૭ તલવાર દ્વારા ઈજા નંબર ૧ થી ૮ શક્ય છે, કારણ કે બંનેની ધાર ધારદાર છે.

શરૂઆતમાં, મેં કામચલાઉ મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર આપેલ હતું. હવે મને બતાવેલ પ્રમાણપત્ર એ જ છે. તે મારી સહીઓ ધરાવે છે તેની વિગતો સાચી છે. તેને હવે આંક-૨૦ આપવામાં આવે છે.”

૫૩. આ પ્રશ્નની સમજણ મેળવવા માટે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૦૦ મુજબ હત્યાની પરિભાષાનો ઉલ્લેખ કરવો ફાયદાકારક રહેશે, જે નીચે ટાંકવામાં આવી છે:

“૩૦૦. હત્યા - સાપરાધ મનુષ્યવધ એ હત્યા છે, અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ

સિવાય જો કૃત્ય જેના દ્વારા મૃત્યુ થાય છે તે મૃત્યુનું કારણ બને છે, -

અથવા -

બીજું.— જો તે એવી શારીરિક ઈજા પહોંચાડવાના ઈરાદાથી કરવામાં આવ્યું હોય

કારણ કે ગુનેગાર જાણે છે કે જેને નુકસાન થયું હોય કે જે કુદરતના

સામાન્ય ક્રમમાં વ્યક્તિના મૃત્યુનું કારણ બને, - અથવા -

ત્રીજું.—જો તે કોઈ વ્યક્તિને શારીરિક ઈજા પહોંચાડવાના ઈરાદાથી કરવામાં

આવે છે અને તે મૃત્યુનું કારણ બનવા માટે કુદરતના સામાન્ય ક્રમમાં પૂરતું હોય.

ચોથું.—જો કૃત્ય કરનાર વ્યક્તિ જાણે છે કે તે નિકટવર્તી રિતે એટલું ખતરનાક છે કે તે, તમામ સંભાવનાઓમાં, મૃત્યુનું કારણ બને છે અથવા એવી શારીરિક ઈજા કે જે મૃત્યુનું કારણ બની શકે છે, અને તે કારણનું જોખમ ઊભું કરવા માટે કોઈ બહાના વિના મૃત્યુ અથવા ઉપરોક્ત ઈજા જેવું કૃત્ય કરે છે.

ઉદાહરણો

(એ) A તેને મારી નાખવાના ઈરાદા થી Z ને ગોળી મારે છે. Z ક્રમશઃ

મૃત્યુ પામે છે. A હત્યા કરે છે.

(બી) A, એ વાત જાણે છે કે Z એવી બીમારીથી પીડાય રહ્યો છે કે એક

ફટકો તેના મૃત્યુનું કારણ બની શકે છે, Z ને શારીરિક ઈજા

પહોંચાડવાના ઈરાદાથી તેના પર A હુમલો કરે છે. આ ફટકાના

પરિણામે Z મૃત્યુ પામે છે. A હત્યા માટે દોષિત છે, જો કે આ

ફટકો કુદરતના સામાન્ય ક્રમમાં આરોગ્યની સારી સ્થિતિમાં

વ્યક્તિના મૃત્યુનું કારણ બને તે માટે પૂરતો ન હોઈ શકે. પરંતુ જો

A, એ જાણતો ન હતો કે Z કોઈપણ રોગ હેઠળ પીડાય રહ્યો છે રહ્યો છે, તો તેને એવો ફટકો આપે છે કે જે કુદરતના સામાન્ય ક્રમમાં આરોગ્યની સારી સ્થિતિમાં વ્યક્તિને મારી નાખે નહીં, અહીં A, જો કે તે શારીરિક ઈજા પહોંચાડવાનો ઈરાદો ધરાવતો હોય, તેથી કુદરતના સામાન્ય ક્રમ મુજબ એવી શારીરિક ઈજા કે જે મૃત્યુનું કારણ બને કે જેમા A નો ઈરાદો મૃત્યુ નિપજાવવાનો ન હતો, તેથી તે હત્યા માટે દોષિત નથી.

(સી) A ઈરાદાપૂર્વક Z ને તલવાર –કટ અથવા ઘોડાનો ઘા આપે છે જે કુદરતના સામાન્ય ક્રમમાં માણસના મૃત્યુનું કારણ બને છે. પરિણામે Z મૃત્યુ પામે છે. અહીં જો કે A નો ઈરાદો Z નું મૃત્યુનું નિપજાવવાનો ન હતો છતાં પણ A હત્યા માટે દોષિત છે.

(ડી) A કોઈ પણ બહાના વિના લોકોના ટોળા પર ભરેલી કરેલી તોપ ચલાવે છે અને તેમાંથી એકને મારી નાખે છે. A હત્યા માટે દોષિત છે, જો કે તેની પાસે કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિની હત્યા કરવા માટે પૂર્વયોજિત યોજના ન હોઈ શકે .

ગુનેગાર, ગંભીર અને અચાનક ઉશ્કેરણી દ્વારા આત્મ-નિયંત્રણની શક્તિથી વંચિત હોવાના કારણે ભૂલથી અથવા અકસ્માતે ઉશ્કેરણી કરનાર કોઈપણ અન્ય વ્યક્તિના મૃત્યુનું કારણ બને છે તો તે હત્યા નથી.

ઉપરોક્ત અપવાદ નીચેની શરતોને આધીન છે:

પ્રથમ — કે કોઈ પણ વ્યક્તિને મારવા અથવા નુકસાન પહોંચાડવાના બહાના

તરીકે ગુનેગાર દ્વારા ઉશ્કેરણી માંગવામાં આવતી નથી અથવા સ્વેચ્છાએ

ઉશ્કેરવામાં આવતી નથી .

બીજું.— કે ઉશ્કેરણી કાયદાના આજ્ઞાપાલનમાં કરવામાં આવેલી કોઈપણ વસ્તુ

દ્વારા અથવા આવા જાહેર સેવકની સત્તાના કાયદેસરના ઉપયોગમાં જાહેર

સેવક દ્વારા આપવામાં આવતી નથી.

ત્રીજું— કે ખાનગી સંરક્ષણના અધિકારની કાયદેસરની ક્વાયતમાં કરવામાં

આવેલ કોઈપણ વસ્તુ દ્વારા ઉશ્કેરણી આપવામાં આવતી નથી .

સમજૂતી.— તે હકીકતનો પ્રશ્ન છે કે શું આ ઉશ્કેરણી એવી ગંભીર અને અચાનક

થયેલ હતી જે અપરાધને હત્યામાં પરિણમતી અટકાવવા માટે પૂરતી હતી.

ઉદાહરણો

(એ) A, Z દ્વારા આપવામાં આવેલ ઉશ્કેરણીથી ઉત્તેજિત જુસ્સાના

પ્રભાવ હેઠળ, ઇરાદાપૂર્વક Y – (Z ના બાળક) ને મારી નાખે છે.

આ હત્યા છે, જેટલી ઉશ્કેરણી બાળક દ્વારા આપવામાં આવી ન

હતી, અને બાળકનું મૃત્યુ ઉશ્કેરણીથી બનેલું કૃત્ય કરવામાં

અકસ્માત અથવા દુર્ભાગ્યને કારણે થયું ન હતું .

(બી) Y A ને ગંભીર અને અચાનક ઉશ્કેરણી આપે છે, આ ઉશ્કેરણીના

કારણે A Y પર પિસ્તોલથી ફાયર કરે છે, જે બાબાતે A દ્વારા ન તો

ઇરાદો રાખ્યો હતો કે ન તો તે જાણતો હતો કે તેની (Y ની)

નજીકમાં રહેલા Z ને મારી નાખવાની સંભાવના છે, પરંતુ તે

દૃષ્ટિની બહાર છે. આથી A એ Z ને મારી નાખ્યો. અહીં A એ ખૂબ

નથી કર્યું, પરંતુ માત્ર સાપરાધ મનુષ્યવધ / દોષિત હત્યા કરેલ

છે.

(સી) A ની કાયદેસર રીતે બેલિફ– Z દ્વારા ઘરપકડ કરવામાં આવી છે.

ઘરપકડથી A અચાનક અને હિંસક જુસ્સાથી ઉશ્કેરાયેલ છે, અને

Z ને મારી નાખે છે. આ હત્યા છે, જેમા એક જાહેર સેવક દ્વારા તેની

સત્તાનો ઉપયોગ કરતી વખતે ઉશ્કેરણી કરવામાં આવી હતી .

(ડી) A Z- મેજિસ્ટ્રેટની સામે સાક્ષી તરિકે હાજર થાય છે. Z કહે છે કે, તે A ની જુબાનીના એક શબ્દ પર વિશ્વાસ કરતો નથી, અને A એ પોતાની જાતને ખોટી ઠેરવી છે. A આ શબ્દોથી અચાનક જુસ્સામાં આવી જાય છે અને Z ને મારી નાખે છે. આ હત્યા છે.

(ઈ) A Z નું નાક ખેંચવાનો પ્રયાસ કરે છે. Z, વ્યક્તિગત સંરક્ષણના અધિકાર મુજબ (સ્વ-બચાવ માટે) તેને આમ કરવાથી રોકવા માટે A ને પકડી રાખે છે. પરિણામે A અચાનક હિંસક જુસ્સામાં આવી જાય છે અને Z ને મારી નાખે છે. આ હત્યા છે કે જેમા ઉશ્કેરણી વ્યક્તિગત સંરક્ષણના અધિકાર માટે આપવામાં આવી હતી.

(એફ) Z B પ્રહાર કરે છે. આથી B હિંસક ક્રોધથી ઉત્તેજિત થઈ જાય છે. તેની પાસે ઉભેલો A, B ના ગુસ્સાનો લાભ લેવા Z ને મારવાના હેતુ માટે B ના હાથમાં છરી મૂકી દે છે. B છરી વડે Z ને મારી નાખે છે. અહીં B એ માત્ર સાપરાધ મનુષ્યવધ / દોષિત હત્યા કરી છે, પરંતુ A હત્યા માટે દોષિત છે.

અપવાદ ૨.—

ગુનેગાર, વ્યક્તિ અથવા મિલકતના ખાનગી

સંરક્ષણના અધિકારની શુદ્ધબુદ્ધીપૂર્વક કાયદા દ્વારા વ્યક્તિને આપવામાં આવેલા અધિકારને ઓળંગે અને જેની સામે તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યો હોય તેના મૃત્યુનું કારણ બને તો તે હત્યા નથી. જો સંરક્ષણનો આવો અધિકાર નો ઉપયોગ પૂર્વધારણા વિના અને આવા સંરક્ષણના હેતુ માટે જરૂરી હોય તે કરતાં વધુ નુકસાન કરવાના ઈરાદા વિના કરવામાં આવે.

ઉદાહરણો

Z એ A ને ચાબુક મારવાનો પ્રયાસ કરે છે, એવી રીતે નહીં કે A ને ગંભીર ઈજા પહોંચાડે. A પિસ્તોલ કાઢે છે. Z હુમલો ચાલુ રાખે છે. A શુદ્ધબુદ્ધીપૂર્વક વિશ્વાસ રાખીને કે તે અન્ય કોઈ રીતે પોતાને ચાબુક મારવાથી રોકી શકશે નહીં, Z ને ગોળી મારી દે છે. A એ હત્યા નથી કરી, પરંતુ માત્ર સાપરાધ મનુષ્યવધ કરેલ છે.

અપવાદ ૩.—

ગુનેગાર, જાહેર સેવક હોવાને કારણે અથવા જાહેર

ન્યાયની પ્રગતિ માટે કામ કરતા જાહેર સેવકને મદદ કરતો હોય અને કાયદા દ્વારા તેને આપવામાં આવેલી સત્તાઓથી ઉપર જઈ અને શુદ્ધબુદ્ધીપુર્વક કોઈ કૃત્ય કરીને મૃત્યુ નિપજાવે તો તે હત્યા નથી. આવા જાહેર સેવક તરીકે અને જેનું મૃત્યુ થયું હોય તે વ્યક્તિ પ્રત્યેની ખરાબ ભાવના વિના તેની ફરજના યોગ્ય નિભાવ માટે કાયદેસર અને જરૂરી હોવાનું માનવામાં આવે છે.

અપવાદ ૪. — સાપરાધ મનુષ્ય વધ એ હત્યા નથી, જો તે ઝઘડા પર અચાનક જુસ્સાના તાપમાં અચાનક લડતમાં અને ગુનેગારે અયોગ્ય લાભ લીધા વિના ફૂર અથવા અસામાન્ય કૃત્ય કર્યા વિના કરવામાં આવેલ હોય. સમજૂતી.— આવા કેસમાં કયો પક્ષ ઉશ્કેરણી આપે છે અથવા પહેલો હુમલો કરે છે તે બાબત સસ્થાને છે.

અપવાદ ૫. — જ્યારે જે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હોય તે વ્યક્તિ અઢાર વર્ષથી વધુ ઉંમરના હોય અને મૃત્યુનો ભોગ બને અથવા પોતાની સંમતિથી મૃત્યુનું જોખમ લે ત્યારે સાપરાધ મનુષ્ય વધ એ હત્યા નથી.

ઉદાહરણ

A ની ઉશ્કેરણી દ્વારા, Z – કે જે અઢાર વર્ષથી ઓછી ઉંમરની વ્યક્તિ છે તે સ્વૈચ્છિક રીતે આત્મહત્યા કરવા માટે કારણભૂત બને છે. અહીં, Z યુવાનીના કારણે, તે પોતાના મૃત્યુ માટે સંમતિ આપવા માટે અસમર્થ હતો; આથી A એ હત્યાને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.

૫૪. આ તબક્કે, આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય વિ. રાયવરાપુ પુત્રૈયા અને અન્ય (૧૯૭૬) ૪ એસ.સી.સી. ૩૮૨ માં નોંધાયેલા કેસમાં આ અદાલતના નીચેના અવલોકનોનો સંદર્ભ લેવો પણ ફાયદાકારક રહેશે જ્યાં આ અદાલતે હત્યા અને સાપરાધ મનુષ્ય વધ (દોષચુકત હત્યા) વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવ્યો હતો. સાપરાધ મનુષ્ય વધ નીચેની રીતે હત્યા ગણાતી નથી:

" ૧૨. દંડ સંહિતાની યોજનામાં, "સાપરાધ મનુષ્ય વધ" એ જાતિ છે અને "હત્યા" તેની પ્રજાતિ છે. તમામ "હત્યા" "સાપરાધ મનુષ્ય વધ" છે પરંતુ તેનાથી વિપરિત નથી. સામાન્ય રીતે બોલતા, "સાપરાધ મનુષ્ય વધ" " હત્યાના વિશિષ્ટ લક્ષણો" સિવાય, "સાપરાધ મનુષ્ય વધ હત્યામા પરિણમતુ નથી". આ સામાન્ય ગુનાની ગંભીરતાના પ્રમાણમાં, સજા નક્કી કરવાના હેતુસર, સંહિતા વ્યવહારીક રીતે સાપરાધ મનુષ્ય

વધના ત્રણ ડીગ્રીઓ (પાસાઓ) ને માન્યતા આપે છે.

પ્રથમ – જેને " પ્રથમ ડિગ્રીનું સાપરાધ મનુષ્ય વધ " કહી શકાય. આ સાપરાધ મનુષ્ય વધનું સૌથી મોટું સ્વરૂપ છે, જેને કલમ ૩૦૦ માં "હત્યા" તરીકે પરિભાષિત કરવામાં આવી છે.

બીજાને – બિન ઇરાદાપૂર્વકની હત્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કલમ ૩૦૪ના પહેલા ભાગ હેઠળ આ શિક્ષાપાત્ર છે . તે પછી,

ત્રીજાને – " તૃતીય ડિગ્રીની દોષિત હત્યા " છે. આ સૌથી નીચા પ્રકારનું સાપરાધ મનુષ્ય વધ છે અને તેના માટે આપવામાં આવતી સજા પણ ત્રણ ગ્રેડ માટે આપવામાં આવેલી સજાની સરખામણીમાં સૌથી ઓછી છે. કલમ ૩૦૪ ના બીજા ભાગ હેઠળ આ પ્રકારની સાપરાધ મનુષ્ય વધ સજાને પાત્ર છે.

૧૩. "હત્યા" અને " સાપરાધ મનુષ્ય વધ " હત્યાની વચ્ચેના શૈક્ષણિક ભેદ કે જે હત્યામાં પરિણામતું ના હોય તે બાબતે એક સદી કરતાં વધુ સમયથી અદાલતોને હેરાન કર્યા છે. જો અદાલતો આ વિભાગોમાં વિધાનસભા દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા શબ્દોના સાચા અવકાશ અને અર્થની દૃષ્ટિ ગુમાવી દે તો મૂંઝવણ ઊભી થાય છે અને પોતાને લઘુત્તમ અમૂર્તતામાં દોરવાની મંજૂરી આપે છે. આ જોગવાઈઓના અર્થઘટન અને ઉપયોગ માટે અભિગમનો સૌથી સુરક્ષિત રસ્તો કલમ ૨૯૯ અને ૩૦૦ ની વિવિધ કલમોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મુખ્ય શબ્દોને દયાનમાં રાખવાનો છે. નીચેનું તુલનાત્મક કોષ્ટક બે ગુનાઓ વચ્ચેના તફાવતના મુદ્દાઓની સરખામણી કરવામાં મદદરૂપ થશે. .

કલમ ૨૯૯	તથા	કલમ ૩૦૦	વચ્ચે સરખામણી
---------	-----	---------	---------------

૨૯૯ –તેવું કૃત્ય જેના દ્વારા મૃત્યુ થયું હોય તો વ્યક્તિ સાપરાધ મનુષ્ય વધ કરે છે.

૩૦૦ – એવું કૃત્ય કે જેના દ્વારા મૃત્યુ થયું હોય તો અમુક અપવાદોને આધીન સાપરાધ મનુષ્ય વધ એ હત્યા છે.

ઈ રા દો

૨૯૯ – (એ) મૃત્યુ નિપજાવવાના હેતુથી ; અથવા

(બી) મૃત્યુ નિપજે તેવી શારીરિક ઈજા પહોંચાડવાના ઇરાદાથી ;

અથવા

૩૦૦ – (૧) મૃત્યુનું કારણ બને તેવા હેતુથી ; અથવા

(૨) એવી શારીરિક ઈજા પહોંચાડવાના ઇરાદાથી કે જે ગુનેગારની જાણ પ્રમાણે ઈજા

પહોંચાડવામાં આવી હોય તે વ્યક્તિના મૃત્યુનું કારણ બની શકે છે ; અથવા

જ્ઞા ન

૨૯૯ – (૮) એ જાણ સાથે કે આ કૃત્ય મૃત્યુનું કારણ બની શકે છે,

૩૦૦ – (૩) એ જાણ સાથે કે મૃત્યુ અથવા આવી ઈજા થવાનું જોખમ ઊભું કરવાના કોઈ

બહાના વિના આ કૃત્ય નિકટવર્તી રિતે એટલું ખતરનાક છે કે તે તમામ

સંભવતઃ મૃત્યુનું કારણ અથવા તેવી શારીરિક ઈજાનું કારણ બને તેવી

શક્યતા છે .

૧૪. કલમ ૨૯૯ ની ખંડ (બી) કલમ ૩૦૦ ની પેટા કલમો (૨) અને (૩) સાથે અનુરૂપ છે. પેટા કલમ (૨) હેઠળ જરૂરી ગુનાહિત માનસ અંગેની વિશેષતા એ છે કે ગુનેગાર પાસે પીડિત વ્યક્તિના આવા ચોક્કસ સ્વાસહોવા અંગેનું જ્ઞાન છે. આ અંગે તેમની સ્થિતિ અથવા આરોગ્યની સ્થિતિના કારણે આંતરિક નુકસાન જીવલેણ હોઈ શકે છે, તે હકીકત હોવા છતાં કે પ્રકૃતિના સામાન્ય ક્રમમાં આવી હાની સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય અથવા સ્થિતિમાં વ્યક્તિના મૃત્યુ માટે પૂરતી નથી. તે નોંધનીય છે કે "મૃત્યુ નિપજાવવાનો ઇરાદો" પેટા કલમ (૨)ની જરૂરી આવશ્યકતા નથી. માત્ર શારીરિક ઈજા પહોંચાડવાનો ઇરાદો અને ગુનેગારને આવી ઈજાના કારણે ચોક્કસ પીડિતાના મૃત્યુની સંભાવના વિશેની જાણકારી, હત્યાને આ કલમના દાયરામાં લાવવા માટે પૂરતી છે . પેટા કલમ (૨) નું આ પાસું કલમ ૩૦૦ સાથે જોડાયેલ ઉદાહરણ (બી) દ્વારા પુરું પાડવામાં આવે છે .

૧૫. કલમ ૨૯૯ ની પેટા કલમ (બી) ગુનેગાર તરફથી આવા કોઈ જ્ઞાનને અનુમાનિત કરતી નથી. કલમ ૩૦૦ ની પેટા કલમ (૨) હેઠળ આવતા કેસોના કિસ્સાઓ એવા હોઈ શકે છે કે જ્યાં હુમલાખોર ઇરાદાપૂર્વક મુઠ્ઠીનો ફટકો મારવાથી મૃત્યુનું કારણ બને છે, કારણ કે પીડિતા વિસ્તૃત ચક્રિત અથવા મોટી બરોળ અથવા રોગગ્રસ્ત હૃદયથી પીડિત છે અને આવા ફટકાથી તેમનું મૃત્યુ થવાની સંભાવના છે. ચક્રિતના ભંગાણ, અથવા બરોળ અથવા હૃદયની નિષ્ફળતાને પરિણામે તે ચોક્કસ વ્યક્તિનું, જેવી કોઈ પણ બાબતના કારણે તેનું મૃત્યુ થઈ શકે છે. જો હુમલાખોરને ભોગ બનનારના રોગ અથવા વિશેષ નબળાઈ વિશે આવી કોઈ જાણકારી ન હોય, અથવા મૃત્યુનું કારણ બને તે માટે કુદરતના સામાન્ય ક્રમમાં મૃત્યુ અથવા શારીરિક ઈજા પહોંચાડવાનો ઇરાદો પૂરતો ન હોય, તો ગુનો હત્યા ગણાશે નહીં. પછી ભલેને મૃત્યુ નિપજાવે તેવી ઈજા ઇરાદાપૂર્વક કરેલી હોય.

૧૬. કલમ ૩૦૦ની પેટા કલમ (૩) માં આવતા "મૃત્યુ નિપજાવવાની સંભાવના" શબ્દોને બદલે, કલમ ૨૯૯ની કલોઝ (બી)ને અનુરૂપ "કુદરતના સામાન્ય ક્રમમાં પૂરતા" શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. દેખીતી રીતે, મૃત્યુનું કારણ બની શકે તેવી શારીરિક ઈજા અને મૃત્યુનું કારણ બનવા માટે કુદરતના સામાન્ય ક્રમમાં પૂરતી શારીરિક ઈજા વચ્ચે તફાવત રહેલો છે. તફાવત બરાબર છે પરંતુ વાસ્તવિક છે, અને, જો તેને અવગણવામાં આવે તો, તે ન્યાયની નિષ્ફળતામાં પરિણમી શકે છે. કલમ ૨૯૯ની કલોઝ (બી) અને કલમ ૩૦૦ ની પેટા કલમ (૩) વચ્ચેનો તફાવત એ ઈચ્છિત શારીરિક ઈજાના પરિણામે મૃત્યુની સંભાવનાનું એક પાસું છે. તેને વધુ વિસ્તૃત રીતે કહીએ તો, તે મૃત્યુની સંભાવનાનું પાસું છે તે નિર્ધારિત કરે છે કે સાપરાધ મનુષ્ય વધ એ સૌથી ગંભીર, મધ્યમ અથવા સૌથી નીચી પાચરીનો છે. કલમ ૨૯૯ ની કલોઝ(બી) માં "સંભવિત" શબ્દ "શક્ય" ના અર્થને માત્ર એક શક્યતાથી અલગ પાડે છે. "શારીરિક ઈજા "... મૃત્યુનું કારણ બનવા માટે કુદરતના

સામાન્ય ક્રમમાં પર્યાપ્ત" શબ્દોનો અર્થ છે કે મૃત્યુ એ કુદરતના સામાન્ય ક્રમને ધ્યાનમાં રાખીને, ઇજાનું "સૌથી સંભવિત" પરિણામ હશે .

૧૭. કેસો કલમ (૩) ની અંદર આવે તે માટે, તે જરૂરી નથી કે ગુનેગાર મૃત્યુનું કારણ બને, જ્યાં સુધી મૃત્યુ ઇરાદાપૂર્વકની શારીરિક ઈજા અથવા કુદરતના સામાન્ય ક્રમમાં મૃત્યુનું કારણ બને તેવી ઇજાઓથી થાય. રાજવંત વિ. કેરળ રાજ્ય [AIR ૧૯૬૬ SC ૧૮૭૪ : ૧૯૬૬ Supp SCR ૨૩૦ : ૧૯૬૬ Cri LJ ૧૫૦૯.] આ મુદ્દાનું યોગ્ય ઉદાહરણ છે.

૧૮. વિરસા સિંઘ વિ. પંજાબ રાજ્યમાં [AIR ૧૯૫૮ SC ૪૬૫ : ૧૯૫૮ SCR ૧૪૯૫ : ૧૯૫૮ Cri LJ ૮૧૮.] વિવિધ બોક્ષ, જે. આ કોર્ટ માટે બોલતા, આ રીતે પેટા-કલમ-(૩)નો અર્થ અને અવકાશ સમજાવ્યો. આમ (પાના ૧૫૦૦ પર):
" 'ત્રીજું' - સેક્શન ૩૦૦, હેઠળ કેસ લાવી શકે તે પહેલાં ફરિયાદ પક્ષે નીચેની હકીકતો સાબિત કરવી આવશ્યક છે.

પ્રથમ, તે તક્ષન નિરપેક્ષપણે સ્થાપિત કરવું જોઈએ, કે શારીરિક ઈજા હાજર છે;

બીજું, ઈજાની પ્રકૃતિ સાબિત થવી જોઈએ. આ કેવળ હેતુલક્ષી તપાસ છે. તે સાબિત કરવું આવશ્યક છે કે તે ચોક્કસ ઈજા પહોંચાડવાનો ઇરાદો હતો, એટલે કે, તે આકસ્મિક અથવા અજાણતાં નહોતું અથવા કોઈ અન્ય પ્રકારની ઈજાનો ઇરાદો હતો. એકવાર આ ત્રણ તત્વો હાજર હોવાનું સાબિત થયા પછી, તપાસ આગળ વધે છે, અને

ચોથું, એ સાબિત કરવું આવશ્યક છે કે ઉપરોક્ત ત્રણ તત્વોથી બનેલી માત્ર વર્ણવેલ પ્રકારની ઈજા કુદરતના સામાન્ય ક્રમમાં મૃત્યુનું કારણ બને તે માટે પૂરતી હતી.

પૂછપરછનો આ ભાગ સંપૂર્ણપણે ઉદ્દેશ્યપૂર્ણ અને અનુમાનિત છે અને તેને ગુનેગારના ઇરાદા સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી ."

૧૯. આમ વિરસા સિંઘ કેસમાં નિર્ધારિત નિયમ મુજબ, ભલે આરોપીનો ઇરાદો શારીરિક

ઈજા પહોંચાડવા પૂરતો સીમિત હોય, જે કુદરતના સામાન્ય ક્રમમાં મૃત્યુનું કારણ બની શકે, અને મૃત્યુને કારણભૂત બનાવવાના ઈરાદા સુધી લંબાયો ન હતો. , ગુનો "હત્યા" હશે. કલમ ૩૦૦ સાથે જોડાયેલ ઉદાહરણ (૮) સ્પષ્ટપણે આ મુદ્દાને સમજાવે છે.

૨૦. કલમ ૨૯૯ ની કલોઝ (૮) અને કલમ ૩૦૦ ની પેટા-કલમ (૪) બંનેને મૃત્યુનું કારણ બને તેવા કાર્યની સંભાવનાનું જ્ઞાન જરૂરી છે. આ કેસના હેતુ માટે આ અનુરૂપ કલોઝો વચ્ચેના તફાવત પર વધુ વિસ્તરણ કરવું જરૂરી નથી. તે કહેવું પૂરતું હશે કે કલમ ૩૦૦ ની પેટા-કલમ (૪) ત્યાં લાગુ પડશે જ્યાં ગુનેગારને કોઈ વ્યક્તિ અથવા સામાન્ય રીતે વ્યક્તિઓના મૃત્યુની સંભાવના વિશેની જાણકારી – જેમ કે કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓથી અલગ પડે છે – કે જે નિકટવર્તી ખતરનાક કૃત્ય, વ્યવહારિક નિશ્ચિતતાના અનુમાનના કારણે બનેલી હોય. ગુનેગાર તરફથી આવી જાણકારી ઉચ્ચતમ સ્તરની સંભાવના હોવી જોઈએ, મૃત્યુ અથવા ઉપરોક્ત મુજબની આવી ઈજા થવાનું જોખમ ઉઠાવવાના કોઈ બહાના વિના ગુનેગાર દ્વારા આચરવામાં આવેલ કૃત્ય .

૨૧. ઉપરોક્ત દ્રષ્ટિકોણથી, તે ફલિત થાય છે કે જ્યારે પણ કોર્ટને પ્રશ્નનો સામનો કરવો પડે છે કે શું ગુનો હત્યા" છે કે "સાપરાધ મનુષ્ય વધ કે જે હત્યામા પરિણમતો નથી" કેસની તથ્યો મુજબ, તે માટે ત્રણ તબક્કામાં સમસ્યાનો સંપર્ક કરવો અનુકૂળ રહેશે.

પ્રથમ તબક્કે વિચારણા કરવાનો પ્રશ્ન એ રહેશે કે, આરોપીએ એવું કૃત્ય કર્યું છે કે જેનાથી તેણે બીજાનું મૃત્યુ નિપજાવ્યું હોય. આરોપીના કૃત્ય અને મૃત્યુ વચ્ચેના આવા કારણભૂત જોડાણનો પુરાવો, કલમ-૨૯૯માં વ્યાખ્યાયિત કર્યા મુજબ આરોપીનું કૃત્ય "સાપરાધ મનુષ્ય વધ" સમાન છે કે કેમ તે વિચારણા માટે બીજા તબક્કા તરફ દોરી જાય છે. જો આ પ્રશ્નનો જવાબ પ્રથમ દૃષ્ટિએ હકારાત્મકમાં મળે તો, દંડ સંહિતાની કલમ ૩૦૦ની કામગીરીને ધ્યાનમાં લેવાનો તબક્કો પહોંચી ગયો છે.

આ એવો તબક્કો છે કે જ્યાં અદાલતે નિર્ધારિત કરવું જોઈએ કે શું ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા સાબિત થયેલા તથ્યો કલમ-૩૦૦ માં સમાવિષ્ટ "હત્યા" ની વ્યાખ્યાની ચાર જોગવાઈઓમાંથી કોઈ એકની મર્યાદામાં કેસ લાવે છે કે કેમ.

જો આ પ્રશ્નનો જવાબ નકારાત્મક હોય તો ગુનો "હત્યામા પરિણમતો ન હોય તેવો સાપરાધ મનુષ્ય વધ" કે જે કલમ ૩૦૪ ના પ્રથમ અથવા બીજા ભાગ હેઠળ અનુક્રમે સજાપાત્ર હોય, અને જેમા કલમ-૨૯૯ ની બીજી કે ત્રીજી જોગવાઈઓ લાગુ પડે છે કે કેમ તેના આધારે નક્કી થાય છે.

જો આ પ્રશ્ન સકારાત્મકમાં જોવા મળતી હોય, પરંતુ કેસ કલમ-૩૦૦ માં દર્શાવેલ અપવાદોમાંથી કોઈપણની અંદર આવતો હોય, તો પણ ગુનો હત્યામા પરિણમતો ન હોય તેવો સાપરાધ મનુષ્ય વધ" મા આવે છે કે જે ઇંડ સંહિતાની કલમ ૩૦૪ ના પ્રથમ ભાગ હેઠળ સજાપાત્ર હશે."

૫૫. ઉપરોક્ત સિદ્ધાંતોને અમારી સમક્ષના કેસમાં લાગુ કરતાં અમને જણાયું છે કે મૃતકનું મૃત્યુ અકસ્માત કે આત્મહત્યાના કારણે નહીં પણ સાપરાધ મનુષ્ય વધને કારણે થયું છે તે અંગે કોઈ વિવાદ નથી. તેથી, અમે આ ઘટનાને કોડની કલમ ૩૦૦ માં દર્શાવેલ કોઈપણ અપવાદોની અંદર આવે છે કે કેમ તે ધ્યાનમાં લેવાનો પ્રસ્તાવ મૂકીએ છીએ.

૫૬. કેસને ચોથા અપવાદમાં લાવવા માટે, (૨૦૦૪) ૧૧ SCC ૩૮૧ માં નોંધાયેલ પ્રકાશ ચંદ વિ. હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્યના કેસમાં આ અદાલત દ્વારા નિર્દેશિત આવશ્યક જરૂરીયાત નીચે મુજબ છે:

“આઈ.પી.સી. કલમ ૩૦૦ નો ચોથો અપવાદ અચાનક લડાઈમાં કરવામાં આવેલા કૃત્યોને આવરી લે છે. ઉક્ત અપવાદ તે પ્રથમ અપવાદ દ્વારા આવરી લેવામાં ન આવતા ઉશ્કેરણીનાં કેસ સાથે સંબંધિત છે, જે પછી તેનું સ્થાન વધુ યોગ્ય રહેશે . અપવાદ સમાન સિદ્ધાંત પર આધારિત છે, કારણ કે બંનેમાં પૂર્વચિંતનની ગેરહાજરી છે. પરંતુ, જ્યારે અપવાદ ૧ ના કિસ્સામાં આત્મ-નિયંત્રણની સંપૂર્ણ વંચિતતા છે, અપવાદ ૪ ના કિસ્સામાં, ત્યાં માત્ર આવેશની તિવ્રતા છે જે વ્યક્તીના શાંત સ્વભાવ ઉપર છવાઈ જાય છે અને તેમને એવા કાર્યો કરવા માટે પ્રેરીત કરે છે જે તેઓ અન્યથા ન કરે. અપવાદ ૪ માં અપવાદ ૧ મુજબની ઉશ્કેરણી છે ; પરંતુ થયેલી ઈજા એ ઉશ્કેરણીનું સીધું પરિણામ નથી. વાસ્તવમાં, અપવાદ-૪ એવા કિસ્સાઓ સાથે વ્યવહાર કરે છે કે જેમાં ફટકો પડ્યો હોય, અથવા વિવાદના મૂળમાં આપવામાં આવેલી કેટલીક ઉશ્કેરણી અથવા ઝઘડાની ઉત્પત્તિ ગમે તે રીતે થઈ હોય, તેમ છતાં બંને પક્ષોનું અનુગામી વર્તન તેમને સમાન ધોરણે અપરાધના પરિપ્રેક્ષ્યમા મુકે છે. “અચાનક લડાઈ” દરેક બાજુ પરસ્પર ઉશ્કેરણી અને મારામારી સૂચવે છે. પછી આચરવામાં આવેલ મનુષ્યવદ્ય સ્પષ્ટપણે એકપક્ષીય ઉશ્કેરણી માટે શોધી શકાતી નથી, અને આવા કિસ્સાઓમાં સમગ્ર દોષ એક બાજુ પર મૂકી શકાય છે. કારણ કે જો તે આવું હોત, તો અપવાદ ૧ વધુ યોગ્ય રીતે લાગુ થશે. લડવા માટે અગાઉની કોઈ વિચાર-વિમર્શ અથવા નિર્ધારણ નથી હોતો. એક ઝઘડો અચાનક થાય છે, જેના માટે બંને પક્ષોને વત્તા કે ઓછા અંશે દોષી ઠેરવવામાં આવે છે. બની શકે છે કે તેમાંથી કોઈ એક તેની શરૂઆત કરે, પરંતુ જો બીજાએ તેના પોતાના વર્તનથી તેને ઉશ્કેર્યું ન હોત તો તે ગંભીર વળાંક લીધેલો હોય તે લેત નહીં. પછી પરસ્પર ઉશ્કેરણી અને ઉશ્કેરાટ થાય છે , અને દરેક લડવૈયાને જે દોષનો સામનો કરવો પડે છે તેને વહેંચવો મુશ્કેલ છે . જો મૃત્યુ થાય તો અપવાદ ૪ ની

મદદ લઈ શકાય છે : (એ) પૂર્વચિંતન વિના; (બી) અચાનક લડાઈમાં; (c) અપરાધીએ અનુચિત લાભ લીધા વિના અથવા ફૂર અથવા અસામાન્ય રીતે કાર્ય કર્યા વિના; અને (d) લડાઈ માર્યા ગયેલ વ્યક્તિ સાથે હોવી જોઈએ. અપવાદ -૪ ની અંદર કેસ લાવવા માટે, તેમાં દર્શાવેલ તમામ ઘટકો શોધવા આવશ્યક છે. નોંધનીય છે કે અપવાદ ૪ થી કલમ ૩૦૦ IPC માં થતી "લડાઈ" IPC માં વ્યાખ્યાયિત નથી. તે લડવા માટે બે વ્યક્તિઓની જરૂર પડે છે. જુસ્સાની ગરમી માટે જરૂરી છે કે જુસ્સો ઠંડો થવા માટે કોઈ સમય ન હોવો જોઈએ અને આ કિસ્સામાં, શરૂઆતમાં મૌખિક બોલાચાલીને કારણે પક્ષકારોએ પોતાને ગુસ્સે કર્યા હતા . લડાઈ એ બે અને વધુ વ્યક્તિઓ વચ્ચેની લડાઈ છે, પછી ભલે તે શસ્ત્રો સાથે હોય કે તેના વગર. અચાનક ઝઘડો કેને માનવામાં આવશે તે અંગે કોઈ સામાન્ય નિયમનું વર્ણન કરવું શક્ય નથી. તે હકીકતનો પ્રશ્ન છે અને ઝઘડો અચાનક છે કે નહીં તે દરેક કેસના સાબિત થયેલા તથ્યો પર આધાર રાખે છે. અપવાદ ૪ ને લાગુ કરવા માટે , તે બતાવું પૂરતું નથી કે અચાનક ઝઘડો થયો હતો અને કોઈ પૂર્વવિચારણા કરેલી ન હતી. વધુમાં તે દર્શાવવું આવશ્યક છે કે ગુનેગારે અયોગ્ય લાભ લીધો નથી અથવા ફૂર અથવા અસામાન્ય રીતે કાર્ય કર્યું નથી. જોગવાઈમાં વપરાયેલ "અનુચિત લાભ" શબ્દનો અર્થ "અયોગ્ય લાભ" થાય છે. (ભારપૂર્વક રજુ કરેલ)

૫૭. આમ, કલમ ૩૦૦ ના અપવાદની અરજી માટે અગત્યની જરૂરીયાત એ છે કે તે હત્યાનો કેસ છે પરંતુ આરોપી તેને તે કલમમાંથી બહાર લાવવા માટે અપવાદના લાભનો દાવો કરે છે અને તેને હત્યામા પરિણમતો ન હોય તેવો સાપરાધ મનુષ્ય વધનો કેસ બનાવે છે. તેથી, આપણે માની લેવું

જોઈએ કે આ હત્યાનો કેસ હશે અને તે અપવાદની ઉપયોગિતા દર્શાવવી આરોપીની જવાબદારી છે. અપવાદ-૪ નીચે મુજબ દર્શાવેલ છે:-

“ અપવાદ ૪.— સાપરાધ મનુષ્ય વધ એ હત્યા નથી, જો તે અચાનક

ઝઘડા પર જુસ્સાની ગરમીમાં અચાનક લડાઈમાં અને ગુનેગારે

અયોગ્ય લાભ લીધા વિના અથવા ફૂર અથવા અસામાન્ય રીતે

કૃત્ય કર્યા વિના કરવામાં આવે તો તે હત્યા નથી.”

૫૮. જોગવાઈના અવલોકનથી જાણવા મળશે કે કેસને અપવાદ-૪ની

અંદર લાવવા માટે ચાર શરતો સંતોષવી આવશ્યક છે:

(i) તે અચાનક લડાઈ હતી;

(ii) તેમા કોઈ પૂર્વચિંતન ન હતું;

(iii) કૃત્ય જુસ્સાની ગરમીમાં કરવામાં આવ્યું હતું; અને; કે

(iv) હુમલાખોરે કોઈ અયોગ્ય લાભ લીધો ન હતો અથવા ફૂર રીતે કામ

કર્યું ન હતું.

૫૯. અપવાદ-૪ ના પ્રાથમિક વાંચન પર, એવું જણાય છે કે જો મૃત્યુ

(એ) પૂર્વધારણા વિના, (બી) અચાનક લડાઈમાં, (c) અપરાધીઓએ અનુચિત લાભ લીધા વિના અથવા ફૂર અથવા અસામાન્ય રીતે પગલું ભર્યું હોય; અને (d) લડાઈ માર્યા ગયેલ વ્યક્તિ સાથે હોવી જોઈએ તો અપવાદ- જ ની મદદ લેવામાં આવી શકે છે. કેસને અપવાદ જ ની અંદર લાવવા માટે તેમાં દર્શાવેલ તમામ ઘટકો મળવા જોઈએ.

૬૦. અમે પહેલાથી જ મૃતકને કેટલી ઈજાઓ થઈ છે તે નોંધ્યું છે, કારણ કે તે PW ૭ ડૉ. શ્રીકાંતના નિવેદન પરથી જણાય છે જેમણે પોસ્ટ મોર્ટમ કર્યું હતું. શરીરના મહત્વના ભાગ પર દાતરડી અને તલવાર જેવા ખતરનાક હથિયારોથી થયેલી ઈજાઓના સ્વરૂપને ધ્યાનમાં રાખીને, તે આઈ.પી.સી.ની કલમ ૩૦૨ મુજબનો કેસ છે તેવા નિષ્કર્ષથી બચી શકાય તેમ નથી.

૬૧. અપીલકર્તા માટે હાજર રહેલા વિદ્વાન વકીલની રજૂઆત સ્વીકારવી અમારા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે કે આ કેસ I.P.C. ની કલમ ૩૦૦ ના અપવાદ- જ ની અંદર આવશે અને આવો લાભ આરોપીને આપવામાં આવશે. થોડીવાર માટે માની લઈએ કે આ ઘટના ક્ષણિક ગરમીમાં બની હતી અને લડાઈ પણ

અચાનક હતી, તો પણ આપણે એ હકીકતને અવગણવી જોઈએ નહીં કે અહીં અપીલકર્તાઓએ નિઃશસ્ત્ર અને લાચાર મૃતક પર ખતરનાક હથિયાર વડે નવ જેટલા હુમલાઓ કરી મારામારી કરી હતી. કેસો આઈ.પી.સી. ની કલમ-૩૦૦ ની પેટા-કલમ(૩) ની અંદર આવે તે માટે, જ્યાં સુધી મૃત્યુ ઇરાદાપૂર્વકની શારીરિક ઈજા અથવા ઈજાઓથી થાય છે જે પ્રકૃતિના સામાન્ય ક્રમમા મૃત્યુનું કારણ બને છે ત્યાં સુધી એ જરૂરી નથી કે ગુનેગારે મૃત્યુ નિપજાવેલ હોય. A.I.R.-૧૯૬૬ S.C.-૧૮૭૪માં નોંધાયેલ રાજવંત સિંહ વિ. કેરળ રાજ્ય આ મુદ્દાનું યોગ્ય ઉદાહરણ છે.

૬૨ આ બાબતની એકંદર દૃષ્ટિએ, અમને ખાતરી છે કે અપીલકર્તાઓ દ્વારા હાઈકોર્ટના આક્ષેપિત ચુકાદા અને આદેશમાં દખલગીરી કરવા માટે કોઈ કેસ કરવામાં આવ્યો નથી .

૬૩ પરિણામે, આ અપીલ નિષ્ફળ નીવડે છે અને આથી રદ કરવામાં આવે છે.

૬૪ રેકૉર્ડ દર્શાવે છે કે અહીં બંને અપીલકર્તાઓને હાલની અપીલની અંતિમ સુનાવણી સુધી જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. અપીલ નં.- ૨ ને તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૦ના રોજ જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં અપીલકર્તા નં.-૧ ને તા.૦૪/૦૩/૨૦૧૩ના રોજ જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. સેશન્સ કેસ નં. ૩૨૩/ ૨૦૦૧ માં પૂણેના અધિક સેશન્સ જજને સંતોષ થાય તે માટે તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલા જામીન બોન્ડ રદ કરવામાં આવ્યા છે. બંને અપીલકર્તાઓને આજથી બે અઠવાડિયાની અંદર ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

૬૫. એકવાર અપીલકર્તાઓ ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારે, પછી તેમને આપવામાં આવેલી સજા પૂરી કરવા માટે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવશે .

૬૬. બાકી અરજીઓ જો કોઈ હોય તો તેનો નિકાલ કરવામાં આવશે.

..... ન્યાયમૂર્તિ
(સુધાંશુ ધુલિયા)

..... ન્યાયમૂર્તિ
(જે.બી. પારડીવાલા)

નવી દિલ્હી;
૨૯ માર્ચ, ૨૦૨૩.

This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS.

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.